

HISTORIA
DE LA
LEGISLACION ROMANA.

Juan de Gervan

Guantilla

LIBS 29484

HISTORIA

DE LA

LEGISLACION ROMANA

DESDE LOS TIEMPOS MÁS REMOTOS HASTA NUESTROS DIAS,

por

D. JOSÉ MARÍA ANTEQUERA. /

FRANJA

MORADA

TERCERA EDICION.

MADRID:

IMPRESA Á CARGO DE D. R. P. INFANTE,
Jesus del Valle, núm. 15.

—
1874.

Res. HIS-34
R. 5525

Donación de D. Joaquín Ruiz

INTRODUCCION.

Al publicar la presente obra, debemos dar á nuestros lectores razon de su método, con una breve idea del plan de su redaccion y de las materias que en ella tratamos.

Creemos que la historia de la legislacion de un pueblo puede escribirse de dos maneras distintas. Una, en que, considerando como objeto principal al derecho mismo, y buscando en las épocas de sus variaciones fundamentales otros tantos periodos de division para su obra, siga el historiador y analice escrupulosamente sus várias ramificaciones en cada uno de estos periodos, conduciendo al lector, por medio de transiciones oportunas, á practicar igual exámen, haciendo una detenida comparacion con el anterior, en cada periodo subsiguiente. Otra, en que, ajustando su libro al plan de division que le traza la historia política, se limite á bosquejar el cuadro que la legislacion ofrece en su origen y formacion, en sus progresos y decadencia, y en sus rela-

ciones con las vicisitudes del país; señalando en éstas las causas que hayan ocasionado mudanzas importantes en las instituciones y en las leyes, pero sin entrar en los pormenores de ellas.

Más á la altura de los conocimientos que hoy día se tienen en asuntos de legislación y de historia parece hallarse el método primero, de cuyas ventajas son buen testimonio las obras alemanas que acerca de la de Roma andan impresas, y algunas de ellas traducidas á nuestro idioma. Pero nosotros adoptamos con preferencia el segundo método, fundándonos en consideraciones que estimamos de mucho peso. Son estas: 1.^a Que, atendida la índole de tales obras, es necesario suponer para su provechosa lectura conocimientos históricos, que nuestro método facilita á los lectores. 2.^a Que habiendo un curso académico consagrado al estudio de las interioridades del derecho, parece que debe dedicarse la historia á describir su aspecto exterior. 3.^a Que hay en la historia político-legal de Roma hechos muy importantes, que sólo pueden entenderse con la exposición á que da lugar el segundo método. Y 4.^a Que, abarcándose en el primero de ellos la legislación y la historia, es excesiva la materia para el escaso tiempo consagrado á este estudio, de cuyo inconveniente está exento el segundo, que se limita á la historia, y reserva lo relativo al derecho para estudiarlo en tiempo oportuno.

Si bastan las consideraciones expuestas para justificar el método cuya adopción juzgamos preferible, réstanos ahora manifestar, exponiendo el plan de esta obra, la aplicación que de él hacemos á la HISTORIA DE LA LEGISLACION ROMANA.

Vamos á entrar en Roma; pero antes de estudiar su legislación, interesa conocer su primitivo origen, su antigua historia y el carácter de los pueblos que rodeaban su cuna y que la vieron nacer. Tal es el asunto del *primer capítulo*.

Inaugurada la monarquía, Rómulo establece la constitución política y civil del Estado: Numa la afianza con sus leyes é instituciones: Servio Tulio la modifica notablemente, dando gran preponderancia al elemento aristocrático. Y tras dos siglos y medio de existencia, en que ocupan el trono siete Reyes, la Monarquía espira al fin en manos de Tarquino el Soberbio. Hé aquí la materia del *segundo capítulo*.

Derrocado el gobierno monárquico, no varía en su esencia el estado social de Roma. El patriciado, engrandecido por Servio Tulio, ejerce sobre la plebe un predominio que ella rechaza: la lucha es larga y sostenida; pero la plebe obtiene al fin el derecho de nombrar magistrados populares, los cuales, defendiendo sus intereses, pugnan continuamente con los del orden patricio. Este cuadro es el que hemos procurado representar en el *tercer capítulo*.

Resultado de una avenencia entre las clases contendientes es la formación de un código general, que lleva el nombre de las DOCE TABLAS. Al examen de este código, base de toda la legislación romana en aquella época, dedicamos el *capítulo cuarto*, dando el texto latino, seguido de la versión castellana, en el *Apéndice segundo*. Aquí se nos presenta por vez primera en la historia de Roma la *legislación escrita*.

Más como la *legislación escrita* se halla también representada en las leyes, plebiscitos y senado-con-

sultos, que bajo el gobierno republicano obtuvieron fuerza legal y suplieron con sus decisiones la falta de nuevos códigos, á su exposicion y exámen destinamos seguidamente el *capítulo quinto*.

Habia tambien en Roma un derecho *no escrito*, formado por los edictos de los magistrados y las respuestas de los Jurisconsultos. Trazar el cuadro de las magistraturas romanas, primera fuente de este derecho, exponiendo la organizacion política y civil de la república, y dando á conocer la gran influencia del Pretor en la legislacion, es la materia y objeto del *capítulo sexto*.

A estudiar la segunda fuente del derecho no escrito, ó sea las respuestas de los Jurisconsultos, juntamente con las modificaciones que en la legislacion introdujo la ciencia de los juristas, está dedicado el *capítulo séptimo*.

Comiézase á tratar del Imperio en el *octavo* y *noveno*, que describen las vicisitudes de la legislacion romana desde *Augusto* hasta *Alejandro Severo*, y desde la muerte de *Alejandro Severo* hasta *Constantino*. Esta division tan desigual, puesto que la primera época es la más larga y floreciente del *Imperio*, mientras la segunda es muy corta y sólo abraza un periodo de decadencia y abatimiento, la hemos adoptado para señalar mejor las causas de esta decadencia, cuyo influjo era ya manifiesto al terminar el reinado de Alejandro Severo.

Forma la materia del *capítulo décimo* la historia de la legislacion imperial desde Constantino hasta Justiniano, ó sea desde la traslacion del trono imperial á Bizancio hasta la publicacion del *Corpus juris civilis*.

Hácese en el *capítulo undécimo* el exámen de los Códigos de Justiniano y de las adiciones que componen aquella importantísima coleccion legal.

Describe el *duodécimo* las vicisitudes que con la muerte de aquel Emperador experimentaron sus Códigos en ambos imperios.

Expónese, por último, en el *décimotercio* el estado del derecho romano en nuestros dias, despues de reseñar sus vicisitudes en los últimos siglos y los importantes estudios y descubrimientos que en ellos se han hecho.

Bien conocemos que bajo este mismo plan pudiera escribirse un libro de mayores dimensiones y de más importancia para la historia del derecho romano; pero dejaria entónces de ser aplicable á la enseñanza pública, que es el fin á que se encamina la presente obra.

A la INTRODUCCION que precede, igual en el fondo, si no en la forma, á la que en 1845 iba al frente de la primera edicion de este libro, debe añadir el autor que en esta edicion tercera, no sólo ha reformado en muchos puntos las dos que la han precedido, sino que ha añadido un capítulo importante, de que aquellas carecian, destinado á dar á conocer *la influencia que en el derecho civil de los romanos* ejerció el Cristianismo.

En todo lo demás, la obra se conserva tal como su autor la escribió treinta años há; y esto explica la entonacion y el colorido, tan propios de la juventud, con que está escrita, así como el espíritu que en general preside á los juicios que en ella se emiten.

Expuesto en esta INTRODUCCION el plan de nuestra obra, y dada una idea de lo que en ella podrá encontrar el lector, vamos á terminarla con una breve noticia bibliográfica relativa al asunto que forma el objeto de este interesante estudio.

Si hubiésemos de dar á conocer á nuestros lectores todos los libros á que pueden recurrir para ampliar sus conocimientos en la historia del derecho romano, llenaríamos algunas páginas sin hacer otra cosa que citar nombres de autores y títulos de obras; pero renunciamos á una tarea que nos parece ociosa para la generalidad, á la que no es dado detenerse á registrar los antiguos historiadores griegos, como Dionisio de Halicarnaso, Plutarco, Polibio, Diodoro de Sicilia, Appiano, Dion Cassio y Procopio; y los latinos, como Ciceron, Tito Livio, Tácito, Plinio el Joven, Séneca, Quintiliano, Suetonio, Simmaco, Amiano Marcelino, Aulo Gelio, Festo y Columela; y mucho ménos á consultar las obras de derecho que pudieran mostrárselo en su originalidad; como los *Libri Prudentum*, *Codices Constitutionum*, *Fragmenta Ulpiani*, *Institutiones Gaji*, *Pauli receptæ sententiæ*, *Collatio mosaicarum et romanarum legum* y *Vaticana juris romani fragmenta*; ó los documentos ó textos auténticos, que muy pocos tienen ocasion de ver, como los *Monumenta legalia* publicados por Spangenberg; la *Lex Servilia repetundarum*, del año 654, publicada en 1625 por Klenze; la *Tabula Heracleensis*, fragmentos de muchas leyes de la an-

tigua ciudad de Heraclea, dadas entre el año 664 y 680, publicadas en Lóndres en 1736 y en Nápoles en 1753; y otros vários que no mencionamos.

Renunciamos asimismo á presentar un catálogo de obras bibliográficas, lexicográficas, hermenéuticas y exegeticas, con cuyos títulos y fechas de publicacion cansaríamos la paciencia de nuestros lectores, como tambien de las que se han escrito sobre las diferentes partes del *Corpus juris civilis*, ó sea sobre las *Institutiones*, *Pandectas*, *Código* y *Novelas*; y nos limitaremos á citar, entre los historiadores del derecho romano, que son los que más pueden interesar á nuestros lectores, á Zacaría, autor de un *Ensayo de una historia del derecho romano*, publicado en 1814; á Jacobo Gotofredo, autor del *Manuale juris*, que contiene una sucinta historia del derecho romano, edicion de París de 1806; á Hoffman, en su *Historia juris romani*, Leipzig, 1726; á Heinecio, en su *Historia juris romani*, bien conocida de todos nuestros lectores; á Bach, *Historia jurisprudentiæ romanæ*, Leipzig, 1754; á Haubold, *Historia juris romani*, París, 1823; á Gravina, *Originum juris civilis, libri tres*; á Hugo, *Historia del derecho romano*, traducido al francés por Jourdan; á Savigny, *Historia del derecho romano en la Edad Media*, tambien traducido al francés; á Ortolan, *Historia de la Legislacion romana*; á Lerminier, en su *Historia del derecho*; á Montesquieu, en su libro sobre la *decadencia y grandeza de los romanos*; el *Curso completo de derecho romano*, publicado en Madrid en 1842 por los señores Navarro Zamorano, Lara y Alvaro de Zafra, y el *Curso histórico-exegético del derecho romano*, escrito y publicado por D. Pedro Gomez de la Serna;

pasando en silencio innumerables obras antiguas y modernas, que no por dejar de citarlas las reputamos ménos dignas de tenerse en cuenta.

Debemos, no obstante, al citar estas obras, prevenir á nuestros lectores contra muchos de los juicios y apreciaciones que contienen. Montesquieu, por ejemplo, en su *Grandeza y decadencia de los romanos*, y Lermínier, en su *Historia del derecho*, expresan con muy bellas frases pensamientos falsos, y formulan juicios erróneos que seducen al lector por la manera como están presentados; y en otros escritores hay no pocas apreciaciones equivocadas, que no deben aceptarse en manera alguna. Preciso es, repetimos, que nuestros lectores lean las citadas obras con prudente desconfianza, no acogiendo sino con gran cautela las opiniones de sus autores. Y al decir esto, no presumimos por ello del acierto en nuestros juicios, ni desconocemos las imperfecciones de que sin duda adolece nuestro libro; sino que juzgamos con imparcialidad é independencian aquellas obras, al mismo tiempo que reconocemos su importancia y el fruto que de ellas puede sacarse, utilizando lo que tienen de bueno, para la interesante historia del derecho romano.

CAPÍTULO PRELIMINAR

DE ESTA NUEVA EDICION.

Al recorrer, con sobrada rapidez quizá, en la primera edicion de esta obra, publicada en 1845 y que ahora se reproduce en su mayor parte, el vasto campo que al historiador y al filósofo ofrece el estudio de las vicisitudes y progresos de la legislacion romana, origen y principal fundamento de las legislaciones modernas, no se detuvo el autor en la exposicion de un punto muy interesante y verdaderamente digno de estudio, á saber: la saludable y poderosa influencia que en el derecho romano ejerció la doctrina celestial del Cristianismo. Hé aquí el vacío que en este capítulo se intenta llenar. Seguros estamos de complacer en ello á nuestros lectores, quienes, si por ventura encontráran que no se ajusta al buen método colocar al principio lo que, consultado el orden de los tiempos, debiera hallarse al fin, en su mano tienen dar á esta lectura el lugar que mejor se acomode á sus deseos, ya que al autor no es dado variar por esta vez la forma y condiciones de su libro.

Un escritor insigne que nos ha precedido en esta tarea, y cuyo precioso trabajo (1) utilizamos en el nuestro, ha condensado en pocas palabras toda la doctrina de su libro. «El derecho romano, dice, fué más perfecto en la época cristiana que en el más brillante de los periodos anteriores: cuanto se ha dicho en contrario es una paradoja ó un error; pero, así y todo, fué inferior á las legislaciones modernas, nacidas á la sombra del Cristianismo y mejor penetradas de su espíritu.» Y en efecto: esta es la conclusion que nuestros lectores deducirán de la breve exposicion que vamos á hacer.

Desde su origen, como acaece en todos los pueblos conquistadores y guerreros, estuvo el derecho romano impregnado de una rudeza y de un rigorismo extraordinarios. La familia es un conjunto de seres, que no tienen á los ojos de la ley ni aún la consideracion de personas; hallándose sometidas á la *potestad* del padre, que ejerce sobre su mujer y sobre sus hijos la más omnímoda autoridad, y con ella el derecho de vida y muerte. En los contratos no es la conciencia, no es la nocion de lo justo y de lo injusto la que obliga á los hombres, sino el rigor de la fórmula y de la letra; y á ella hay que atenerse. Si el vendedor calla algun defecto oculto de la cosa vendida, no por eso el contrato es ménos perfecto, toda vez

(1) *Influencia del cristianismo en el Derecho civil de los romanos*, por Troplong.

que las solemnidades legales estén cumplidas; y en sentido inverso, el comprador no habrá adquirido derecho perfecto á la cosa, si en la venta no se han llenado las ritualidades de la ley. En la propiedad misma hay un derecho preferente sobre las cosas *mancipi*, como son la tierra, los esclavos y los animales; y otro de ménos importancia, en el que entran hasta las maravillas del arte y de la industria, cuya categoría se reputa inferior á la de las bestias de carga.

Desde los tiempos de Ciceron habia empezado ya á operarse una saludable reaccion contra este sistema. El *Libro de los deberes* y el tratado *De la adivinacion y de la naturaleza de los dioses* de aquel orador insigne, prueban que se levantaba sobre la generalidad de los hombres de su época. Con la autoridad y los conocimientos que le daba su carácter de magistrado y de jurisconsulto, acertó á poner en ridículo las fórmulas, los ritos y las ficciones preponderantes en su tiempo, sosteniendo que en la razon, y no en las Doce Tablas, era preciso buscar la regla y la fuente del derecho, y que la ley es la equidad (1), la cual empezaban ya á proteger abiertamente los Pretores.

Pero en los tiempos de Ciceron no habia asomado aún por el horizonte el Astro ardiente que vino luego á iluminar al mundo con sus resplandores. Así que

(1) Cic.: *De legib.*, lib. I, números 5 y 6.

apareció el Cristianismo; así que los Apóstoles predicaron en el corrompido Imperio romano su luminosa doctrina, las ideas empezaron á modificarse en sentido cristiano de un modo muy notable. «La esclavitud, dice el jurisconsulto Florentino, es una institucion del derecho de gentes por la cual se somete un hombre al dominio de otro contra la ley natural, *contra naturam* (1).» «En lo que concierne al derecho natural, todos los hombres son iguales,» dice Ulpiano (2). Y en otro lugar: «Por el derecho natural todos los hombres nacen libres (3);» ideas que recibieron su sancion en las modificaciones con que Constantino dulcificó la esclavitud.

Ni era posible que dejaran de surtir su efecto los brillantes escritos que en la última mitad del siglo II dieron á luz San Justino, Atenágoras, San Meliton, Teófilo, Apolinario, Taciano, San Ireneo, Apolonio, San Clemente de Alejandría y Tertuliano. Bajo el influjo saludable de estos sábios escritos, la legislacion romana empezó á perder su antiguo rigorismo: el derecho de ciudadanía se extendió á las provincias: se llegó hasta á elegir Emperadores que no eran de Roma, sino de España y del Africa: todas las clases de la poblacion se refundieron en una sola: el derecho de testar se hizo extensivo á los hijos de familia y á

(1) L. 3, § 1, *D. de statu hominis*.

(2) L. 33, *D. de reg. juris*.

(3) L. 4, *D. de justitia et jure*.

las mujeres; y no se podia desheredar á aquellos sin justa causa.

Y todavía estos progresos fueron lentos hasta el reinado de Constantino. En tiempo de este Emperador fué cuando más marcadamente empezó la legislacion á recibir el impulso cristiano. La equidad, á que los pretores habian recurrido para contrarestar las injusticias del derecho estricto, ganó mucho terreno secundada por el cristianismo. El derecho experimentó reformas considerables en lo referente á las personas. Los Obispos, investidos por Constantino de muchos privilegios temporales, intervenian en las diferencias que se suscitaban entre los ciudadanos, desarrollándose á favor de esta intervencion la jurisdiccion eclesiástica, que tanto contribuyó al triunfo de la justicia. Los paganos mismos venian á consultarles y sometian á su decision sus contiendas. Como las sentencias de los Obispos se desentendian de las fórmulas judiciales, estaban basadas sobre todo en la buena fé, y en ellas habia un grande espíritu de caridad y de verdad, ocioso es encarecer su provechoso influjo en la jurisdiccion contenciosa. Á él se debió tambien la mejora que en su condicion hallaron los pupilos y las mujeres.

El rigorismo formulario espiró al fin algunos años despues de la muerte de Constantino, bajo el reinado de Constancio, uno de sus hijos, que eliminó las fórmulas de los legados, de las estipulaciones, las donaciones, los juicios arbitrales, los testamentos, las de-

mandas de posesion de bienes, las emancipaciones y las acciones (1), sobre las cuales habian ejercido tan tiránico dominio. No por esto podremos decir que los sucesores del gran Emperador secundasen sus propósitos y llevasen adelante su empresa. Hubo, por el contrario, vacilacion y timidez en esta parte, y la célebre ley sobre *citas*, de Valentiniano III, puede considerarse como un verdadero retroceso, á la par que el Código Teodosiano, sin crear nada nuevo, continuaba la lucha entre el rigorismo romano y la equidad.

Pero pasa algun tiempo, y Justiniano, juzgado con excesiva dureza por los críticos, impulsa notablemente á la jurisprudencia romana por las vías que el cristianismo le habia abierto. Y es que el efecto de sus santas doctrinas se habia producido de una manera completa en tiempo de este Emperador, y era ya fácil acabar con el reinado del estricto derecho. Fuerte con aquel poderoso auxilio, Justiniano lo atacó en todas sus trincheras, destruyendo las obras de los grandes jurisconsultos del siglo III, cuyos escritos utilizó en lo que se referian al derecho nacional, mutilándolos y aún alterándolos en lo que llevaban impreso un carácter estrictamente romano. «Al obrar de este modo, dice Troplong, faltó tal vez al respeto debido á los grandes genios; pero el fin que

(1) En nueve leyes distintas, que omitimos expresar por no multiplicar las citas.

se propuso era bueno y loable: quiso libertar á la jurisprudencia del siglo VI de una tutela retrógrada; y como cristiano y hombre de su época, se atrevió á arrancar de raíz un pasado que era aristocrático y pagano (1).»

Justiniano borró las diferencias entre los libertos; niveló las clases libres, y mejoró la suerte de los esclavos; hizo desaparecer las diferencias entre el parentesco masculino (*agnatio*) y el femenino (*cognatio*); como tambien entre la propiedad civil y la propiedad natural; entre el derecho de usucapion, patrono de Italia, y el derecho de prescripcion, patrono del género humano; igualó con los hijos á las hijas y los nietos para las condiciones de la desheredacion; quitó á la adopcion los exagerados derechos que se le habian concedido, haciendo que el adoptado no continuase siendo extraño para sus padres verdaderos; proscribió las fórmulas minuciosas y sacramentales de los testamentos, estipulaciones y procedimientos; no dió á la queja *de inofficioso testamento*, que ántes afectaba á la integridad de éste, más fuerza que la de modificar sus disposiciones; hizo cesar las diferencias entre los legados, y los igualó en sus efectos á los fideicomisos; extendió á todas las clases el beneficio de inventario, sólo concedido en un principio á los soldados; dió grandes garantías á las mujeres para la conservacion de sus dotes, y creó á su favor una hipote-

(1) Obra citada, cap. VII.

ca general tácita; hizo bajar al 6 por 100 el interés legal del dinero, que ántes de su reinado habia llegado casi al doble, y creó un sistema de sucesiones que bastaria él sólo para inmortalizar su nombre, el cual daremos á conocer al final de este trabajo.

Hemos trazado á grandes rasgos y condensado en pocos párrafos la historia de los progresos que en el curso de algunos siglos fué haciendo en el derecho romano la influencia del Cristianismo. Examinemos ahora los efectos de esta influencia en cada una de las várias instituciones cuyo conjunto formaba aquella sociedad.

La esclavitud. Horrible era la suerte de los esclavos hasta los tiempos de Séneca. Quinto Flaminio, senador, hizo dar muerte á un esclavo para proporcionar este espectáculo á un amigo suyo que nunca habia visto matar á un hombre. Así al ménos lo refiere Plutarco en su vida. Polion, amigo de Augusto, hacía arrojar á sus esclavos á los viveros donde alimentaba unas gruesas murenas, para que les sirviesen de alimento. Estos dos hechos nos excusan de explicar á qué grado de abyeccion habia llegado el esclavo en Roma, y con qué inhumana crueldad se le trataba. En vano declamaba Séneca contra estos excesos, y llamaba á los señores al cumplimiento de su deber, porque sus consejos no eran oidos. Otra voz más autorizada y elocuente, San Pablo, exhortaba al mismo tiempo á los amos á tratar con misericordia á sus esclavos, diciéndoles que, lo mis-

mo que ellos, tenían un Señor en el cielo: y sin que le atribuyamos tan próspero resultado, ello es que por este tiempo dictó Neron la ley Petronia, en que se prohibió que los dueños de esclavos los entregasen para combatir con las fieras. Un siglo despues, el derecho de vida y muerte sobre el esclavo quedó prohibido al señor, fuera de algun caso muy extraordinario: y más adelante Constantino calificó de *homicida*, y quiso que como tal fuese considerado, el señor que de cualquiera manera diese muerte á su esclavo: tambien estableció Constantino la manumision del esclavo en la Iglesia, en presencia del pueblo y con asistencia de los Obispos, que firmaban el acta. A tal punto llegó el efecto de estas saludables medidas, que los pueblos se vieron llenos de un excesivo número de libertos, de lo cual resultó una agravacion del pauperismo y la necesidad de crear, á petition de los Obispos, hospitales y establecimientos de caridad.

En los primeros tiempos del Imperio las manumisiones estaban restringidas, y eran en cierto modo incompletas, porque los esclavos manumitidos formaban una clase inferior á la de los ciudadanos romanos; pero decaida ya la importancia de esta clase desde que la ciudadanía se hizo extensiva á todos los vasallos del Imperio, y excitadas además las conciencias por las doctrinas santas del Cristianismo, las restricciones tuvieron escasa fuerza hasta el reinado de Justiniano, en que desaparecieron, lo mismo para manu-

mitir en vida que para hacerlo en testamento, borrándose también entónces las diferencias que separaban á los manumitidos de los latinos junianos y los dediticios, y produciendo la manumision todos los efectos de una libertad completa.

Esto no quiere decir que la esclavitud se acabase entónces en el Imperio romano. Por desgracia se mantuvo en pié, porque las grandes reformas se verifican lentamente. La esclavitud no vino á quedar extinguida hasta los tiempos del feudalismo.

El matrimonio. Era éste uno de los contratos ménos solemnes en Roma cuando apareció en el mundo el Cristianismo; y desgraciadamente la union conyugal habia llegado á perder de tal modo su inmensa importancia, y á ser tan general y apetecido el celibato de la licencia y de la disolucion, como lo demuestran las leyes Julia y Papia Poppea, que promulgó Augusto con objeto de contrariar tan perniciosas tendencias.

Nuestros lectores hallarán en otro lugar de esta obra un resumen de sus disposiciones. Bástenos decir aquí que aquella sociedad y aquellas costumbres estaban en este punto completamente corrompidas, hasta que el Cristianismo vino á derramar su pura luz sobre tan vital institucion; y que las leyes de Constantino, al par que respetaban y hasta alentaban el celibato de la continencia y de la virtud, que tantas almas piadosas empezaron á abrazar entónces, purificaron y elevaron los móviles del ma-

trimonio. A Justiniano estaba reservado completar esta obra, declarando válidos todos los matrimonios contraidos con persona vil ó de condicion reputada infame.

También las segundas nupcias fueron objeto de acertadas disposiciones de las leyes romanas, desde que se infiltró en ellas el espíritu cristiano. Teodosio el Grande, con consejo de los Obispos reunidos en el Concilio de Constantinopla, extendió hasta un año el tiempo durante el cual estaba prohibido á las viudas volver á casarse. Los hijos del primer matrimonio fueron entónces objeto de un interés especial. La madre que contraia nuevo matrimonio perdía la propiedad de todas las donaciones y provechos que habia recibido en el anterior, la cual pasaba á los hijos de éste: lo mismo se dispuso en tiempo de Teodosio II y Valentiniano II respecto al padre que pasaba á segundas nupcias. También se prohibieron en ellas las donaciones excesivas entre los esposos cuando quedaban hijos del primer matrimonio.

Las disposiciones relativas á los impedimentos procedentes del parentesco fueron, no sólo confirmadas, sino también ampliadas por las leyes cristianas, cuyo espíritu tendia á conservar las costumbres de la familia á cubierto de todo peligro de impureza. A pesar de que dos Emperadores romanos, Claudio y Domiciano, se habian casado con sobrinas suyas, Constancio prohibió el año 339 esta clase de matrimonio, bajo pena de muerte. El año 355 expidió otro

edicto prohibiéndolo entre cuñados, lo cual estaba permitido por las costumbres antiguas de los paganos, y declarando ilegítimos los hijos nacidos de tal union. Tambien se prohibieron los matrimonios entre primos hermanos.

Nada más encarnado en la naturaleza del matrimonio romano que el divorcio, porque, llegando el poder del marido hasta á ejercer el derecho de vida y muerte sobre su mujer, ¿cómo no habia de poder repudiarla? Por otra parte, considerado allí el matrimonio como un contrato consensual, es evidente que, así como la voluntad favorable lo perfeccionaba, la voluntad contraria podia disolverlo. Y es lo cierto que si en los cinco primeros siglos de la república apenas se conoció el divorcio, desde el año 533 en adelante se practicó con escandalosa frecuencia, llegandose en este punto al colmo de la disolucion y á un grado de depravacion que se resiste la pluma á describir. El desenfreno de las costumbres, no sólo en los maridos, sino tambien en las mujeres, era tal, que las disposiciones de Augusto para contener el divorcio apenas produjeron efecto sensible; sin que fuesen en esta parte más afortunados los grandes filósofos que inspiraron á los legisladores hasta los tiempos de Constantino.

Nada ménos se necesitaba para curar tan grave mal que aquellas palabras del Salvador del mundo: «Y yo os digo que cualquiera de vosotros que se case con aquella á quien repudie su marido, comete adulte-

rio;» doctrina que llevaron los Apóstoles desde Oriente á Occidente, y que penetró pronta y profundamente en la sociedad cristiana. Forzoso es decir, sin embargo, que la sociedad pagana la resistió todavía largo tiempo, y que ni Constantino con su laudable celo, ni Justiniano con su espíritu reformador, se atrevieron á llevar sus disposiciones tan allá como hubieran querido. La empresa era realmente difícil; pero llegó al fin el dia en que el matrimonio se estableció en la legislacion tal como lo concibió y formuló la doctrina cristiana.

La Iglesia alcanzó este gran triunfo moral elevando el contrato de matrimonio á la dignidad de Sacramento. Levantar al hombre y á la mujer hácia las regiones del espíritu precisamente cuando parece que pueden ejercer mayor predominio sobre ellos los apetitos de la carne, oponiendo así el más poderoso dique al grosero sensualismo con el raudal de la divina gracia, es un pensamiento tan grandioso y elevado como todos los que brotan de nuestra Religion santa. ¡Qué diferencia con la antigua Roma, donde el matrimonio era un contrato, que se perfeccionaba con el consentimiento, y los ritos religiosos sólo de una manera accidental venian á autorizarlo! Inmensa fué la fuerza que prestó al poder religioso para contener el desbordamiento de las costumbres, en épocas de triste recordacion, la santidad de la institucion matrimonial tal como la estableció la Iglesia de Jesucristo.

Esta saludable influencia obró también bajo el reinado de Constantino contra la union ilegítima que, bajo el nombre de concubinato, estaba permitida en Roma bajo ciertas reglas y condiciones. No habiendo consideracion alguna capaz de justificarla ni de hacerla tolerable ante la pureza de la doctrina cristiana, Constantino se vió precisado á combatirla, ya que no de frente, por medios indirectos. Con este fin concedió la legitimidad á los hijos nacidos de tal union, cuyos padres contrajesen matrimonio. Prohibió dar nada á sus hijos ni á sus madres por donacion ni en testamento; y prohibió también el concubinato mismo para las personas de alta dignidad. De esta manera atacó las uniones ilegítimas bajo diferentes puntos de vista, sin lograr por cierto que sus disposiciones fuesen respetadas en adelante, pues esta parte de la legislacion estuvo sujeta á vaivenes que no intentamos reseñar. Y era natural que así sucediese: tenía el concubinato en su apoyo la fuerza de las pasiones desbordadas y de la corrupcion de las costumbres. Así es que la lucha contra él duró todavía una parte de la Edad Media, siendo preciso, para extirparlo, la saludable y salvadora prepotencia que el poder espiritual, fuertemente centralizado, alcanzó entónces en el mundo, y la enérgica voluntad del santo y gran Pontífice Gregorio VII.

El poder paterno. Más arriba hemos dicho lo que era en Roma el poder paterno. Quien quiera formarse idea de su extension, puede ver á Casio conde-

nando á muerte en el tribunal doméstico á su propio hijo por haber abrazado el partido de las leyes agrarias, y á Fulvio castigar con la misma pena á un hijo jóven y de amable trato por haberse afiliado en el partido de Catilina y de la causa popular. Pero desde los tiempos del Imperio estaba ya en gran decadencia este omnímodo poder; y Constantino, sancionando las ideas que el tiempo y la influencia cristiana habian ido introduciendo, impuso la pena de parricida al que matase á un hijo, cualquiera que fuese el motivo. Coincidiendo con esta disposicion el crecimiento de la benéfica y salvadora influencia cristiana sobre las almas, vino todo á cooperar al mismo fin.

Contribuyeron también á mejorar la condicion de los hijos las mayores facilidades que durante el Imperio fueron sucesivamente adquiriendo para disponer de su peculio, el cual sólo se les respetaba en un principio si era *castrense*, ó adquirido durante la guerra, y si disponian de él hallándose en el servicio militar. Comenzó el emperador Adriano á mitigar este excesivo rigorismo, facultando para disponer del peculio á los hijos retirados del servicio: lo mitigó más todavía Constantino, asimilando al peculio castrense el adquirido por el hijo en el servicio del Príncipe; y dieron mayor desarrollo á esta idea sus sucesores, haciendo extensivo el carácter de peculio del hijo á cuanto lucrarse en el ejercicio de cualesquiera funciones públicas. Justiniano quitó á los padres el

derecho de disponer de este peculio por muerte de sus hijos á título de poder paterno, dejándoles sólo el carácter de herederos en cierto lugar. Además de esto, Constantino concedió al hijo sometido al poder paterno la propiedad de los bienes que al morir le hubiese dejado su madre, dando al padre tan sólo el usufructo: Graciano y Valentiniano el Joven dispusieron lo mismo respecto á la sucesion de los abuelos; y Valentiniano III dejó al hijo constituido bajo el poder paterno la propiedad de los bienes adquiridos por matrimonio.

Otro tanto sucedió, aunque más lentamente, con el peculio *adventicio*, en el cual habia ejercido el padre por largo tiempo el dominio supremo. Justiniano concedió su propiedad á los hijos en absoluto y sin distincion alguna, y se felicitaba de haber hecho esta reforma en nombre de la humanidad; pero lo cierto es que era el espíritu cristiano, infiltrado ya en aquella sociedad, el que inspiraba tales disposiciones, que sin amenguar el prestigio de la autoridad paterna, y aún consultando sus legítimos derechos, que siempre conservó el padre sobre el peculio de sus hijos en cuanto de él procedia, devolvió á éstos los derechos de que injustamente habian estado privados largo tiempo.

Uno de los lunares que más afeaban la civilizacion romana, y que trató de hacer desaparecer el Emperador cristiano, fué el derecho de los padres para exponer á los hijos recién nacidos ó para venderlos en edad más adelantada, en caso de indigen-

cia. Repugna y hasta horroriza el uso de semejante derecho, contra el que clamaban Tertuliano y Lactancio. No se hizo sordo Constantino á la voz del preceptor de su hijo; y el año 315, en que se abolió el suplicio de la cruz y se dieron á la Iglesia otros testimonios de respetuoso afecto, se ordenó que el fisco atendiese en todas partes á la necesidad del padre que tratase de vender á su hijo, á fin de evitar que lo hiciese. No siendo bastante tan caritativo precepto á extirpar el mal, el mismo Constantino concedió derechos importantes al comprador del hijo vendido, para alentarle con esto á alimentarlo y sostenerlo; y como no se extinguía, á pesar de todo, tuvieron que luchar contra él con empeño los sucesores de Constantino. ¡Tan flaca y miserable es la naturaleza humana!

La condicion humillante á que la mujer se veia sometida en Roma, llevó al sexo débil, faltó además de una doctrina religiosa y moral que le hiciese soportable aquel estado, á buscar la compensacion del inmenso vacío que en derredor suyo se formaba, en los goces del sensualismo. «Gustaban las mujeres, dice un escritor de aquella edad, de presentarse en carros y comparecer delante de sus esclavos con ricos vestidos y joyas preciosas; de formarse una corte de doncellas de tocador, de acompañantes y de eunucos; corte entregada á la molicie, donde figuraban como ministros y confidentes el peluquero, el perfumista y el confitero; donde se deliberaba sobre el agasajo que

debía hacerse á la que decia la buenaventura, al intérprete de los sueños y al arúspice; donde se ocupaban en mil cosas frívolas, á que daban más importancia que al cuidado de la casa.» De aquí nació, como no podia ménos de nacer, el desbordamiento de las costumbres, de que dan testimonio mil hechos inmorales y repugnantes de aquel tiempo, que causa horror leer en los escritores contemporáneos. A todo esto, la mujer se hallaba sujeta á la tutela de los agnados, que procuraba eludir recurriendo á ficciones legales.

Necesitábase, para mejorar la condicion de la mujer, á la vez que una doctrina regeneradora, algunas disposiciones que mejorasen su humillante situacion. Y á la vez que el Cristianismo trajo consigo esa doctrina, Constantino y aquellos de sus sucesores que seguian sus huellas, empezaron á conceder derechos á la mujer, bien convencidos de que con esto hacian un gran servicio á la causa de que ellas eran tan poderosos auxiliares. Ciertó es que durante el Imperio las mujeres colocadas en alta posicion habian dado algunas muestras de que sabian ingerirse con éxito en el manejo de los negocios públicos; pero estos fueron hechos parciales, preliminares de una obra que sólo el Cristianismo podia realizar, porque sólo de él y de sus doctrinas sacaba la mujer esa poderosa fuerza que le dió tanta importancia en las glorias y triunfos de nuestra Religion santa. Y en efecto: á la mujer cristiana se la ve, como esposa, atraer á su

marido á la fé; como esclava, resistir al dueño que trata de envilecerla; y como madre, viuda ó virgen, cumplir importantes deberes en cada uno de estos estados. La Iglesia misma las honraba con el título de diaconisas, y les conferia en ella un ministerio interesante.

A la religion cristiana debe, pues, única y exclusivamente la mujer su rehabilitacion y la ruptura de sus antiguas cadenas; y no es maravilla, por tanto, que fuese el primer Emperador cristiano el que primero legislase en favor de su dignidad hollada y desconocida. No todo se hizo, sin embargo, en los primeros momentos: la tutela de los hijos les estuvo negada por mucho tiempo; y es necesario llegar al reinado de Justiniano para verla sancionada en las leyes. Más diremos: la autoridad materna no fué conocida ni proclamada por la legislacion romana, ni aún bajo la influencia del Cristianismo: estaba reservado este adelanto á las legislaciones verdadera y directamente cristianas.

No ménos poderoso fué el influjo del Cristianismo en las sucesiones ab-intestato. Fundábanse estas en el vínculo de la *potestad*, no en el parentesco ni en la sangre. Así es que el hijo legítimo, pero emancipado, no era heredero ab-intestato, mientras lo era el hijo adoptivo; y si la esposa lo era también, es porque se la consideraba bajo la misma potestad, á semejanza de las hijas. Estos eran los herederos que se llamaban *suyos y necesarios*. A falta

de herederos *suyos*, tocaba la sucesion al agnado más próximo, que excluía á los más remotos. Sabido es que los agnados eran los parientes por la línea paterna, los que estarían sometidos al mismo poder si viviese el jefe más antiguo. Aun este principio tenía sus limitaciones; pues la tia no sucedía á su sobrino, ni la prima á su primo. En defecto de agnados, pasaba la sucesion á los *gentiles*.

La legislacion de los pretores empezó á modificar este injustificado rigorismo, llamando á la *posesion de los bienes* á todos los hijos, sin distincion de emancipados ó no emancipados. Llamaba asimismo á la sucesion, no habiendo hijos: 1.º, á los agnados emancipados, en defecto de los agnados que se hubiesen conservado en la familia: 2.º, á las mujeres agnadas: 3.º, á los agnados que seguían al más próximo, si éste cedía la herencia: 4.º, á los cognados ó parientes por línea femenina: 5.º, á los hijos adoptivos.

Gayo encontraba muy buenas y aceptables estas disposiciones, á pesar de que distan aún de lo que piden la naturaleza y la equidad, puesto que no estaban llamados los hijos de las hijas; vacío que vino á llenar despues Valentiniano III, considerando que los vínculos de la sangre deben anteponerse á todo tratándose de sucesiones intestadas; si bien reservó todavía á los agnados, que eran la antigua base de la familia romana, la cuarta parte de la herencia cuando concurrían con los hijos de las hijas. Justiniano

es el que acabó de echar por tierra esta barrera, dando por completo á los hijos de la hija toda la representacion que tendría en la herencia su madre, si viviese.

Como la mujer no tenía en Roma derechos algunos, la madre no estaba llamada á la sucesion abintestato de sus hijos. Es cierto que á virtud del senadoconsulto Tertuliano, la madre que gozaba del *jus liberorum*, es decir, que tenía tres hijos siendo ingénua y cuatro siendo liberta, se contaba en el número de los agnados, disposicion hija de una política interesada en el aumento de la poblacion más bien que del deseo de otorgar una recompensa á la maternidad; pero la que no tenía la fortuna de ser tan fecunda, quedaba en un todo postergada á los agnados. El Cristianismo vino en su auxilio, concediéndole, por una disposicion de Constantino, la tercera parte de la herencia cuando concurría con tios agnados y con hijos y nietos de éstos; pero todavía quedó postergada á los hermanos consanguíneos de su propio hijo; y en este terreno se fué adelantando tan lentamente, que la reforma no llegó á ser completa hasta los tiempos de Justiniano, que la abordó de frente, asentando el imperio de la equidad sobre las ruinas del estricto derecho de agnacion. Las madres que tenían un hijo, como las que tuviesen cuatro, fueron llamadas á la sucesion intestada de sus hijos con preferencia á los agnados, sin tener en esta sucesion más conjuntos que los hermanos y hermanas de su hijo difunto, declarándose

la cognacion igual á la agnacion y concediéndole las mismas prerogativas.

A la vez que la influencia santa del Cristianismo logró rehabilitar los derechos de la madre, rehabilitó asimismo los derechos de los hijos emancipados, que caducaban todos porque su base era, como ántes indicamos, la *potestad*, de la cual salian con la emancipacion. Ya el emperador Anastasio comenzó esta reforma el año 498, haciendo á los emancipados de igual condicion que los cognados; pero el que la llevó á cabo por completo fué Justiniano, aboliendo en un todo estas diferencias, y haciendo de igual condicion á los hijos emancipados que á los que se mantenian bajo la potestad del padre. Otra reforma no ménos equitativa se debe á Justiniano, que cada dia iba echando por tierra uno de los baluartes de la antigua fortaleza. A las agnadas más remotas que la mujer se las habia considerado en la sucesion intestada como cognadas; y así las tias eran excluidas por un agnado de grado más remoto. Justiniano hizo desaparecer esta diferencia por una constitucion del año 532.

Y no se contentó con estas reformas parciales en materia de sucesiones intestadas el gran legislador del siglo vi. Manteníase todavía vigente en su tiempo la preferencia de los agnados sobre los cognados; hasta tal punto, que para favorecer á cualquiera de éstos se le colocaba en la clase de aquellos. Muy luégo se cansó Justiniano de seguir este sistema, ocasionado

á mil anomalías y dislates; y como cumplia á un Emperador cristiano, sustituyó á la ley civil, basada en la potestad, la ley natural, basada en el parentesco. Como consecuencia de este principio, los primeros llamados á la sucesion intestada fueron los descendientes, lo mismo si estaban en la pátria potestad que si habian salido de ella. A falta de descendientes entraron los ascendientes, sin preferencia entre las líneas paterna y materna; y habiendo hermanos, se dividia la herencia entre ellos y los ascendientes. En defecto de ascendientes se llamó á los collaterales, prefiriendo los más próximos á los más remotos, sin tener en cuenta el sexo, gozando de iguales derechos las líneas masculina y femenina. Hé aquí la bella creacion de Justiniano en materia de sucesiones intestadas; creacion que bastaria por sí sola para honrar su nombre, y que se ha perpetuado á través de los siglos, no hallándole nosotros más defecto que el alejamiento en que en ella se deja á la viuda del difunto.

No es necesario preguntar qué espíritu animaba á Justiniano al emprender tales reformas, porque se le ve brillar á través de ellas. Es el espíritu cristiano, que, destruyendo los duros privilegios de la potestad y de la agnacion, les sustituye los derechos de la naturaleza y de la sangre. Es la doctrina de Jesucristo, que subyuga y domina á las escuelas de Alejandría y de Berito. Y fuera vano empeño buscar en otra parte la causa eficiente de tan radicales y pro-

vechosas reformas. Quien eche una ojeada á las naciones de la antigüedad gentílica y vea cómo se legislaba en ella acerca de la sucesion hereditaria, no necesitará mucho estudio para convencerse de que esa noble causa de los afectos naturales y de los vínculos de la sangre y del parentesco no tuvo otro campeón más esforzado ni resuelto que el Cristianismo, cuyo brazo ejecutor fué el gran Justiniano, á quien habian precedido como iniciadores de esta obra los que, impulsados por el mismo espíritu, habian ido poco á poco entronizando la equidad sobre las ruinas del derecho estricto.

Estas grandes y sábias reformas han merecido los ataques de una escuela jurídica alemana, titulada clásica, que, considerando la jurisprudencia romana desde un punto de vista especial, combate cuanto no está de acuerdo con su manera de ver. No ha escaseado por cierto contra el grande Emperador ni las diatribas ni los más duros epítetos; pero las reformas de Justiniano cuentan con demasiado apoyo en la opinion pública para que sus opositores logren impugnarlas con éxito. La prueba de esta verdad es que la legislacion de Justiniano ha llegado hasta nuestros tiempos, y ha estado y continúa vigente en gran parte de sus disposiciones, siendo objeto de la admiracion de los jurisconsultos de nuestra época, y mereciendo el nombre de *la razon escrita*.

EPOCA ANTERIOR A LA MONARQUIA.

CAPÍTULO I.

Pueblos primitivos de Italia.—Su carácter, costumbres é instituciones.—Historia preliminar de Roma.

Al referir el gran historiador de nuestros dias, el ilustre CÉSAR CANTÚ, los acontecimientos de que su pátria fué teatro en las primeras edades, cree tanto más difícil determinar los primitivos pobladores de Italia, cuanto que no vinieron á ella tan sólo del Norte, sino tambien por mar. Suponiendo cierto que inundasen sus aguas gran parte del valle del Pó, penetrando hasta las pendientes del Apenino, opina que los pueblos de los montes debieron ser los primeros, hallando justificada esta conjetura con el nombre de *Aborígenes*, análogo al de *montañeses*, que se dió á los más antiguos; y cree asimismo que acaso pertenecian á la primera irrupcion de pueblos jaféticos, llamada de los *tirrenos*, que dieron su nombre á toda la península itálica y al mar que la baña por Occidente, así como de Adria, ciudad tambien tirrena, tomó su nombre el mar Adriático, que la baña por Oriente.

De esta antiquísima gente formaban parte los *Venetos*, los *Orobios*, los *Lepontios*, los *Camunios*, tal vez en el centro de Italia los *Etruscos*, de que hablaremos más adelante, y los *Oscos*, de cuyo nombre, uniéndole el artículo, se formó más adelante el de *Toscas*.

Siguieron á estos los *Iberos*, que diez y ocho siglos ántes de la Era cristiana vinieron de la Iberia Asiática; y á esta raza pertenecían los *Ligurios* en la alta Italia, tal vez los *Italos* en la media y los *Sicanos* en la baja.

Vinieron despues los *Celtas* y se dividieron en tres bandas, de las que tomaron su nombre otras tantas provincias, á saber: *Oll-Umbria*, ó alta Umbria, entre el Apenino y el mar Jonio; *Is-Umbria*, ó baja Umbria, en las inmediaciones del Pó; *Vil-Umbria*, ó Umbria litoral, que fué despues la Etruria. De suerte que, dejando la parte occidental á los Iberos, ocuparon estos pueblos la parte oriental de Italia.

Más bien que pueblos emigrados, le parecen conquistadores al insigne historiador ántes citado los que siguieron á los anteriores, y entre ellos merecen mencion los *Pelasgos*, que vinieron á Italia diez y siete generaciones ántes de la ruina de Troya, y que aunque permanecieron en ella bastante tiempo, no lo hicieron como verdaderos señores, sino como extranjeros.

No vamos á hacer mencion de todos los antiguos pueblos que tomaron asiento en Italia en tiempos anteriores á la fundacion de Roma, sobre los cuales ha-

llará el lector que los deseare, más pormenores y curiosas noticias en el historiador citado. Vamos á fijar nuestra consideracion en sólo cuatro de estos pueblos, á saber: los *Aborígenes*, los *Pelasgos*, los *Etruscos* y los *Latinos*.

De los *ABORÍGENES* y de las diversas razas en que se dividieron nos da muy escasas noticias la historia de Italia, y aún aquel nombre genérico llegó á extinguirse por completo muchos años ántes de la fundacion de Roma, lo que no sucedió á ningun otro de los que vamos á mencionar. Sólo podemos decir que en los pueblos más antiguos de Italia habia costumbres verdaderamente feroces, entre ellas las de los sacrificios humanos, llegándose en ciertas primaveras, que se denominaban sagradas, á hacer voto de inmolar á los dioses cuanto naciese, por lo cual los padres degollaban á sus propios hijos, si bien despues se introdujo la más humanitaria práctica de enviar á fundar colonias á otros puntos á los que nacían entónces. Andando el tiempo vinieron ciertos hombres de otros países á instruir á aquellas poblaciones, y mejoraron sus costumbres. Tales fueron Jano, Saturno, Pico y Fauno. Esto nos explica que los Aborígenes tributasen culto á Jano, como siguieron haciéndolo luégo los romanos, y despues á Saturno, que, instruyéndolos en la agricultura, les enseñó y habituó á tener moradas fijas; y que se mencionen como reyes de los mismos Aborígenes á Pico, Fauno y Latino, de los cuales recordaremos más ade-

lante el último, para anudar en él la historia del pueblo que lleva su nombre.

No vinieron á Italia los PELASGOS en una sola expedicion, sino en várias. Acaso fué la primera con Enotro y Peucetio, hijos de Licaon, en la época más arriba citada. Los Peucetios se situaron en la costa del mar Jónico; los Enotros al Sudoeste, en los pueblos de la Campania; y por espacio de trescientos años lucharon con los Sículos, hasta que los arrojaron á la isla que de su nombre se llamó Sicilia. Venidos más adelante otros Pelasgos que ocuparon la Macedonia y el país de Dodona, cree César Cantú que se coligaron con los Aborígenes de la Sabina, y unidos ambos, fundaron ciudades en las cumbres del Apenino. «Todavía subsisten, dice este historiador, muchas de aquellas murallas, unas veces aisladas, y otras formando ciudades, y el vulgo las llama murallas del diablo, por el asombro que le causa aquel enorme hacinamiento de peñascos, irregulares unos, con sus intersticios rellenos de peder-nales, como en Cossa, en Arpino y en Aufidena, semejantes á los de Micenas y de Tirinto; otros cuadrados, como el antiquísimo bastion de Roma y los de Volterra y Fregelle; algunos enteramente regulares, como en Cortona y en Fiésolo...; de una construcción mixta, siempre sin cal, y que indican el empleo de muchos brazos y de fuerzas colosales.» «Su arte, añade el mismo historiador, era admirable, no por su regularidad como el griego, sino por lo enor-

me de los materiales y por su semejanza con las obras de la naturaleza.»

Los Rasenas, pueblo indígena, también llamado por los griegos tirsenos ó tirrenos, son, según Micáli, en sus noticias sobre los antiguos pueblos de Italia, los mismos que los romanos denominaron ETRUSCOS ó tuscos, los cuales establecieron un imperio estable entre el Arno y el Tíber sobre las ruinas de los Umbríos, y desde allí extendieron su dominio por gran parte de la Península itálica, fundando en ella nuevos Estados. Esta nación, que ha alcanzado verdadera y merecida celebridad en la historia de Roma, se gobernaba en aquellos remotos tiempos bajo un gobierno aristocrático, en que los nobles ó señores, llamados *lucumones*, estaban al frente de las ciudades que formaban la federación, cuyo jefe comun se elegía entre estos mismos lucumones, el cual llevaba todas las insignias reales, como el traje de púrpura, la corona de oro y el cetro con el águila, é iba precedido por doce lictores, nombrados uno por cada ciudad. El territorio de cada una de estas comprendía otras muchas con el carácter de colonias ó de súbditas. No había asambleas populares: en la reunión de los lucumones se ventilaban y decidían los asuntos públicos.

Las clases inferiores que formaban la plebe, dividida en tribus, curias y centurias, eran clientes de las clases principales; viniendo así á componerse el Estado, del lucumon que estaba á su frente, de los nobles

y de los individuos que formaban la clase plebeya.

Eran los Etruscos en aquellos tiempos la nación más adelantada de Italia. Su literatura es tan antigua, que Varron menciona á Volumnio, etrusco, autor de tragedias, y de la palabra etrusca *ister* dieron los romanos á los comediantes el nombre de *histriones*. La alta estima en que se tenía su ciencia fué causa de que los patricios romanos les enviasen sus hijos para educarlos. Y todavía en el siglo quinto de la Era cristiana consultaban los romanos á los augures de Etruria en los asuntos de gran interés para el país. Distinguiéronse tambien en las ciencias médicas: estudiaron la numeracion, y es probable que sean suyas las cifras que hoy llamamos romanas.

Los anales etruscos se remontan, segun Varron, hasta el origen de cada ciudad en particular, empezando á contar las fechas desde el dia de la fundacion de cada una, cerrando aquel primer periodo con la muerte del último de los nacidos en aquel dia, y abriendo entónces el segundo periodo.

Muy celebrados han sido tambien los Etruscos por su superioridad en las obras de arte, entre las cuales las hay de grande importancia en diferentes géneros. Ellos regularizaron las bocas del Arno y del Pó, y aún proyectaron la canalizacion de este último. A ellos se atribuyen las obras más antiguas de Roma, y entre estas es una verdadera maravilla de arte la cloaca mayor. El anfiteatro de Sutri y el teatro de Adria son tambien obra suya. Fueron igualmente no-

tables algunos de sus sepulcros, como el de Porsena. En 1828 descubrió Luciano Bonaparte detrás de Civita-Vecchia una cámara sepulcral, y en pós de ella otras, encontrando allí hasta tres mil vasos de singular belleza, además de otros trabajos en bronce, oro y marfil.

La Etruria propiamente dicha se hallaba asentada, como ántes hemos dicho, entre el Tíber y el Arno, donde se levantaron ciudades rodeadas de fuertes murallas, formadas de grandes piedras, ó bien se aprovecharon las ya levantadas por los Pelasgos. Eran las principales de estas ciudades Clusio, Volterra, Cortona, Aretio, Perugia, Volsinio, Vetutonia, Céres, Tarquinia y Veyos, habiendo además otra multitud de pueblos en toda la costa. Tarquinia era el verdadero centro de la civilizacion etrusca, y Céres la metrópoli religiosa, que tenía en Delfos el Erario comun. Por un momento pareció que los Etruscos iban á alzarse con toda la Italia; pero vencidos por Hieron de Siracusa, se vieron obligados á limitar á la Etruria su imperio, reducido cada vez más por los ligurios, los galos y los samnitas, y destruido más tarde por los romanos.

Nada más natural, atendido el estado de las costumbres en aquellos remotos tiempos y las divisiones que tantos rios y montes forman en el territorio de Italia, como que las antiguas naciones de que hemos hablado viviesen separadas, aunque no enteramente aisladas unas de otras. Y, en efecto: aquellos

pueblos constituían, por lo comun, pequeñas repúblicas, que formaban entre sí federaciones, las cuales, en determinadas épocas, se reunían junto á los templos. Celebraban los Toscanos sus asambleas en los de la diosa Voltumna, los Latinos en Ferentino, y los Sabinos en Céres: el gobierno sería sin duda alguna aristocrático, puesto que en todas partes había un Senado compuesto de los padres de la raza conquistadora, á los cuales tocaba interpretar las leyes. Conocíanse también en algunos de estos pueblos los dictadores, y de alguno de ellos, los Lucanios, se dice que en tiempo de guerra nombraban un Emperador que asumía el mando militar y el poder civil. Si había en ellos Asambleas populares, nada se sabe de un modo cierto acerca de su organización y atribuciones, y de su mayor ó menor influencia ó participación en el gobierno.

Vengamos ya á los LATINOS, sucesores de los aborígenes, entre los cuales nació y se desarrolló después el pueblo romano: así es que en ellos y en sus antiguas tradiciones es donde debemos buscar los orígenes de la historia de Roma. Ciertamente es que las historias de aquella época estaban mezcladas con leyendas y fábulas, y acaso tenían más de poéticas que de exactas; pero referiremos lo que con más ó menos visos de probabilidad consignan los historiadores romanos. Desterrado Evandro del Peloponeso, llevó al Lacio una colonia de arcades, que puede considerarse como una nueva emigración pelásgica; y Fauno, que

era á la sazón Rey de los Aborígenes, les concedió una pequeña porción de territorio en el monte después llamado Palatino, á fin de que pudiesen edificar una ciudad, como lo verificaron, denominándola Palancio, en honor de Palante, hijo de Evandro. Al poco tiempo de este suceso, y reinando aún Evandro, se cuenta la venida de Hércules á Italia, que habiendo merecido altares en aquellos pueblos por la muerte del ladrón Caco, inició á los Aborígenes en los ritos griegos, é instituyó las familias sacerdotales de los *Poticios* y *Pinarios*, que menciona Tito Livio en el primer capítulo de su historia. Trascurridos cincuenta años después de la partida de Hércules, reinó Latino, hijo de este semi-dios, aunque reputado entre los habitantes del país por hijo de Fauno, y dió á los Aborígenes la denominación de *Latinos*, dejando al país el nombre de *Lacio*.

Los últimos libros de la Eneida forman después, según lo que cuenta Dionisio de Halicarnaso, la historia de este pueblo. Llegado Eneas en el reinado de Latino con los dioses de Troya y el *Palladium*, que después se conservó cuidadosamente en el templo de Vesta, fué recibido con gran agasajo por este Príncipe, quien haciendo alianza con él y ofreciéndole su hija Lavinia en matrimonio, se atrajo por este motivo el odio de Turno, Rey de los Rútulos, que amaba de tiempo atrás á Lavinia, y que sostuvo contra ambos una sangrienta guerra, hasta que fué vencido y muerto por Eneas, después de haber perecido también La-

tino. Eneas reinó muy poco tiempo, porque solo sobrevivió algunos días á su enemigo Turno; pero su esposa Lavinia continuó gobernando muy sábiamente durante la menor edad de su hijo Ascanio en la ciudad de Lavinio, que éste habia fundado con el nombre de su esposa; no obstante que ella fundó poco tiempo despues á Alba, que vino á ser la capital del reino. A Ascanio sucedieron Silvio, Eneas Silvio, Latino Silvio, Alba, Atis, Capis, Capeto, Tiberio, Agripa, Rómulo Silvio, Aventino, y Procas, padre de Numitor y de Amulio.

Muerto Procas, debia sucederle Numitor; pero Amulio usurpó la corona, haciendo morir á Egestio, y obligando á hacerse vestal á Rea Silvia, hijos ambos de Numitor, al cual concedió la posesion de algunos dominios: violó despues en su asilo á Rea Silvia, quien para librarse del castigo que merecia por esta falta atribuyó su violacion al dios Marte; y mandados arrojar al Tiber los dos hijos que dió á luz, llamados despues *Rómulo* y *Remo*, estos, recojidos y criados por un pastor, se unieron con el tiempo á los hombres mas valientes y animosos del pais, que formaban una escuadra numerosa, y celebraban asambleas y juegos. Una partida de hombres armados los atacó, prendió á Remo, y lo llevó al Rey, acusándole de que talaba los dominios de Numitor. Amulio lo envió á éste para que lo castigase: acudió entonces Rómulo ante aquel príncipe con el fin de salvar á su hermano; y haciéndole varias preguntas, Numitor descubre el secreto de

su nacimiento, y averigua con júbilo que los dos hermanos son hijos de Rea Silvia y nietos suyos. Los tres formaron entonces un proyecto de conspiracion contra Amulio, á quien destronaron y dieron muerte. Rómulo y Remo, á quienes la soberanía tocaba ya de derecho, se la disputaron, defiriendo su decision á un agüero: y el primero de ellos, en cuyo favor se decidió la suerte, fundó á Roma 753 años antes de la era cristiana, ó segun otros la reedificó tan solamente, dándole su existencia desde una época muy anterior á la que hemos citado (1).

En lo general, los primitivos habitantes del Lacio, y aun de toda la Italia, eran groseros y salvages, aunque la influencia de su hermoso suelo y de su clima benigno suavizó en gran manera sus costumbres. Asi que muy luego dejaron la caza, y se dedicaron á apacentar los ganados y á labrar y sembrar las tierras. Esto les hizo unirse poco á poco entre sí, é ir construyendo aldeas y pequeñas ciudades, que se reunieron bajo el régimen monárquico, como el mas natural en una sociedad naciente, y el mas útil para defenderse de las incursiones de los pueblos vecinos.

Mas tarde vinieron algunas colonias griegas y asiáticas, trayéndoles las ciencias y las artes del Oriente, así como los griegos las habian recibido un dia de los Egipcios. Pero entre todos los pueblos de la Italia los Etruscos fueron, como antes tuvimos ocasion de ob-

(1) V. el APÉNDICE PRIMERO, núm. I.

servar, los que mas progresos hicieron en ellas. Por lo demas, la ignorancia se hallaba tan generalizada entre estos pueblos, aun en asuntos de guerra, que parecen los mas propios de un pueblo en semejante estado, que las máquinas militares eran absolutamente desconocidas, y una muralla ó un foso bastaban á detener un ejército.

La religion que desde un principio adoptaron los primitivos pueblos de Italia fué la de los griegos, aunque separando de ella muchas fábulas que envilecian á los dioses. Los griegos creian que estos hablaban por medio de oráculos; y como en Italia no los habia, el deseo de adivinar lo futuro hizo que se estudiasen los presagios. Asi es que el encuentro de un animal dañino era un mal agüero; el de un enjambre de abejas, una paloma ú otro semejante, era bueno; y el número par ó impar de las piedras que se juntaban, asi como los relámpagos y los truenos, venian á ser intérpretes de la voluntad de los dioses. Aplacaban á estos con sacrificios y espiaciones; y no satisfecho su fanatismo con la sangre de los animales, se apeló tambien á la de víctimas humanas. En las mismas supersticiones tuvo tambien origen la magia, por medio de la cual, é invocando los genios buenos ó malos, se creia fácil variar los acontecimientos naturales ó políticos; y muchas otras creencias, como la del sitio determinado que en cada cercanía se reputaba por sagrado, y servia de asilo á los delincuentes; la de los dioses Lares ó Penates, que cada familia miraba co-

mo suyos propios, y cuyo culto trasmitia rigurosamente á su descendencia de varon en varon; y la del genio ó dios protector, que cada pueblo honraba particularmente, ocultando con el mayor cuidado su nombre, para que los enemigos no pudieran invocarlo y hacérselo propicio.

De todos estos datos se deduce fácilmente que la legislacion italiana de los tiempos primitivos se reducía á los preceptos rituales y religiosos, y á otras disposiciones de gobierno que no podian menos de saber á la rudeza de tales tiempos, y á la barbarie de los antiguos habitantes del suelo itálico. Todo esto, unido á las demas supersticiones arraigadas en el espíritu de aquellos pueblos, constituia una gran parte de su culto y legislacion; y escepto los sacrificios de víctimas humanas, casi todo se conservó en Roma durante muchos siglos. Tan cierto es que las costumbres de la infancia se mantienen aún largo tiempo en la edad viril de los pueblos; verdad que en el que ahora nos ocupa tiene una aplicacion tan inmediata, como que, segun notaremos en alguno de los capítulos siguientes, hubo en la legislacion romana muchas disposiciones legales fundadas solo en las costumbres observadas por largos años.

En conclusion, diremos que Roma al nacer estaba rodeada de tres pueblos distintos, los cuales vinieron á desaparecer confundiéndose dentro de ella, y fueron los Latinos, los Sabinos y los Etruscos. Cuál fuese de estos tres el que predominase en su formacion, no es

muy facil decirlo, porque como no conservó el nombre ni las costumbres marcadas de ninguno de ellos, solo podríamos formar conjeturas, teniendo presente que los Etruscos, como mas adelantados en la civilizacion, debian constituir la porcion mas principal de los habitantes de Roma; pero como por otra parte vemos que el idioma que se conservó en esta ciudad fué el de los Latinos, y que los Sabinos formaron tambien poco tiempo despues una parte considerable de ella, esta cuestion queda para nosotros tan oscura como la dejó Virgilio en sus Geórgicas, cuando al describir los encantos de la vida pastoril, recuerda, sin quererlo, los orígenes de su esclarecida patria:

Hanc olim veteres vitam coluere Sabini:

Hanc Remus et Frater: sic fortis Etruria crevit:

Scilicet et rerum facta est pulcherrima Roma,

Septemque una sibi muro circumdedit arces.

MONARQUIA.

CAPITULO II.

Gobierno y legislacion de Roma bajo el imperio de sus Reyes.

Tres son los grandes periodos en que se halla necesariamente dividida la historia de Roma; á saber: la Monarquía, la República y el Imperio. Estos tres periodos están señalados por acontecimientos importantes, que causaron notable alteracion en sus formas de gobierno, y en la constitucion política y civil de la nacion romana.

Cualquiera que sea el aspecto bajo el cual nos interese la historia de este gran pueblo, ora porque deseemos conocer sus memorables hechos de armas y sus continuadas conquistas, ora porque nos propongamos estudiar su constitucion orgánica y sus leyes civiles, forzosamente habremos de pasar de uno en otro por estos tres periodos de su existencia. No desconocemos cuanta oscuridad é incertidumbre llevan consigo las antiguas tradiciones que sobre la primera de

estas tres épocas nos han quedado; pero aun así, la grandeza de Roma descubre desde aquellos tiempos sus formas colosales, y no debe sernos desconocido cuanto ellos nos ofrecen de notable acerca de su gobierno y de sus leyes fundamentales.

Ya en el capítulo anterior hemos espuesto cuanto dice relacion á su origen y primitivo establecimiento, y reconocido á Rómulo como su fundador y como el primero de sus monarcas. La mas notable entre todas las instituciones de este Rey, la que mejor logró conservar una existencia de largos siglos al través de las ruinas de la república y del imperio, fué el Senado. Esta corporacion, compuesta de cien individuos (1), era la que decidia los negocios de grave importancia que el Rey sometia á su consejo, y la que confirmaba las leyes que hacia el pueblo en los comicios por curias (2). El pueblo era tambien el que elegia en la misma forma los magistrados, el que decidia acerca de la paz ó la guerra cuando el Rey le consultaba, y el que juzgaba en apelacion las causas criminales. Y al Rey estaba reservado promulgar y ejecutar las leyes, convocar el senado y el pueblo, y mandar como gefe supremo los ejércitos del Estado.

Era preciso, sin embargo, que una nacion que habia recibido en su cuna los últimos reflejos de la civilizacion asiática, conservase en sus instituciones ese

sello especial que caracterizó durante tantos siglos á las sociedades paganas de Oriente. Así vemos que en Roma el jefe del Estado era al mismo tiempo el Sumo Sacerdote, y que en el gobierno de aquella ciudad tenian á la vez parte el Rey, el Senado, y lo que se llamaba el pueblo; lo cual quiere decir que era una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia. Bueno será notar desde los principios, tratándose de una nacion en cuya historia se oye hablar tanto de la libertad y de los derechos del pueblo, en la que figuran los comicios como expresion de la soberanía popular, y andando el tiempo aparecen los famosos tribunos de la plebe, los héroes legendarios de la democracia, cuyo sólo recuerdo exalta y trastorna hoy las cabezas de los demagogos, cuán desconocida era la libertad verdadera, cuán abyecta era la condicion humana, y cuán arraigado se hallaba el despotismo, propio de las naciones paganas, en la antigua Roma, que algunos miran como el templo de la libertad. Allí los hombres estaban divididos en patricios y plebeyos, y en libres y esclavos. Que entre aquellas dos clases mediaba un abismo, lo prueba el que los plebeyos no gozaban de ningun derecho político, ni de privilegio alguno, ni podian aspirar á los honores ni á la direccion de los negocios del Estado, ni sus familias enlazarse por el matrimonio con las familias patricias. Y cuán deplorable era la condicion del esclavo, lo demuestra, además de lo que en el capítulo preliminar hemos dicho, que no se

(1) V. el APÉNDICE PRIMERO, núm. 2.

(2) Idem, núm. 3.

queria dar el nombre de matrimonio á la union del esclavo con la esclava, sino el de *contubernium*, y que el parentesco entre el padre esclavo y sus hijos se llamaba *servilis cognatio*. Conviene no perder de vista estos hechos para apreciar en su verdadero valor las libertades del pueblo romano.

¡Qué inmensa diferencia no separa aquella situacion de la que creó en el mundo la Religion cristiana! Porque ¿dónde se encuentra sino en ella la distincion de poderes compatible con su mútuo acuerdo y proteccion recíproca; la distincion de clases, junta con el espíritu de fraternidad que las acerca y pone en buena armonía; la autoridad del padre de familia, que no excluye la consideracion y dignidad de la mujer y los derechos de los hijos? Si estos principios han sufrido algun trastorno en el seno del cristianismo, es entre las sectas separadas de la Iglesia católica; y así vemos que, muy semejantes en esto á los antiguos romanos, los protestantes, que no quieren reconocer la autoridad del Sumo Pontífice, miran como jefe supremo de la religion al Rey ó Reina de la nacion en que residen.

Reanudando el hilo de nuestra historia, que estas importantes consideraciones nos han obligado á interrumpir un momento, mencionaremos algunas leyes que se atribuyen á Rómulo. Fueron éstas: la que establecia la comunidad de bienes entre los cónyuges; la que concedia á los padres el bárbaro derecho de vida y muerte sobre sus hijos, y el de venderlos

tres veces; la que mandaba que los ciudadanos no se dedicasen á otras artes que la milicia ó el cultivo de los terrenos; la que condenaba á muerte al patrono que hubiese engañado á su cliente, defraudándole en los intereses confiados á su custodia; y la que prohibió á los padres exponer á sus hijos recién nacidos, aunque, por una de esas aberraciones que nos ofrece el paganismo, quedó subsistente tan indigno y criminal abuso para los que nacian deformes ó monstruosos (1).

Fijándonos ahora en otros aspectos de aquel estado social, observaremos que además de la division más importante entre las personas, que era la de libres y esclavos, habia la de las personas capaces de tener derechos y las incapaces. Los hombres hábiles para tomar las armas eran, por regla general, los que tenian capacidad para los derechos. Las mujeres, aunque tenian derechos civiles, no podian ejercitarlos libremente, y estaban, ó bajo el poder del padre, ó bajo el poder del marido, ó bajo la tutela de los agnados más próximos. Los jóvenes incapaces de lle-

(1) *Mulier quæ secundum sacras leges convenit in manum, particeps bonorum sacrorumque mariti esto.—Patri in liberos jus vitæ et necis, illosque ter venundandi jus esto.—Tertium venundati et manumissi e patria potestate exeunto.—Sordidas sellullariasque artes cives ne faciunt; sed studiis militaribus, reique rusticæ vacanto.—Sei patronos clientei fraudem facit, sacer esto.—Temetum mulier ne bibito.—Quod natum erit parentes tollunt. Monstruosos partos sine fraude exponere jus esto.—Mœnia sancta sunt.*

var las armas estaban asimismo bajo la pátria potestad ó bajo la tutela.

Muerto Rómulo, le sucedió NUMA POMPILIO, que, aunque Sabino, tenía el carácter propio de los Etruscos. En su tiempo se introdujeron en Roma las letras y las ceremonias toscanas: de aquí vinieron, si no las creó el mismo Numa, las vírgenes vestales, que tenían á su cargo la custodia del fuego sagrado en el templo de Vesta, y del *Palladium*, que Eneas habia traído consigo de Troya, y que tambien se conservaba en él. Dícese que en su reinado se comenzaron á escribir los anales, como se hacía en todás las ciudades de Etruria. Atribúyesele la division del pueblo en gremios de artes y oficios, y la institucion de fiestas en honor del dios Término, deificando en él las lindes de los terrenos, y haciendo respetable de esta manera el derecho de propiedad. Tambien se cree que estableció los dias fastos y nefastos, para distinguir las épocas en que era ó no permitido reunir al pueblo y juzgar; y que aumentó al año los dos meses de Enero y Febrero, que Rómulo habia omitido, principiando á contar por Marzo, en honor del dios Marte.

Entre sus disposiciones legales se cita la que mandaba que no se ofreciesen á los dioses libaciones de vid no podada; la que, para evitar los gastos dispendiosos de los entierros, disponia que no se rociasen con vino las hogueras de los muertos, y la que prohibia que las viudas se casasen hasta

diez meses despues de la muerte de su anterior marido (1).

A Numa sucedió TULO HOSTILIO, á quien debió poco la legislacion romana. Reinó despues ANCO MARCIO, del cual no ha llegado á nuestra noticia ninguna ley, si bien Tácito, en el libro tercero de sus Anales, afirma que dió algunas. Probablemente es más bien la falta de noticias que no la absoluta carencia de leyes, la que señala estos vacíos en la historia del tiempo de los Reyes.

LUCIO TARQUINO PRISCO, oriundo de Corinto y lucumon de Etruria, que sucedió á Anco Marcio, añadió al Senado cien individuos más, sacados de la clase plebeya, los cuales recibieron el nombre de *patres minorum gentium*, á diferencia de los primeros, que se denominaban *patres majorum gentium*, elevándose con esto á trescientos el número de los miembros que componian el Senado.

La constitucion política de Roma en los primeros tiempos de la monarquía era un gobierno mixto de monárquico, aristocrático y democrático, al ménos en la apariencia, como hemos indicado poco há. El *rey* era el jefe de toda la poblacion armada, y su general en tiempo de guerra. En tiempo de paz ejercia

(1) *Ne quis diis ex vite imputata libaret.—Ne quis vinum rogum respergeret.—Ut Terminus deus esset, et si quis terminum exarasset, ipse cum bobus divis sacer esto.—Vidua intra decem menses luctus, ne nubito.*

la misma jurisdicción que después tuvieron los cónsules y los pretores, como también el poder ejecutivo, denominado *imperium*. Era á la vez sumo sacerdote. Presidia el Senado y los comicios, y les presentaba los proyectos de ley (*rogationes*). La monarquía no era hereditaria.

El *Senado*, compuesto en un principio de 200 miembros y más tarde de 300, era el Consejo supremo de la administración y el cuerpo más autorizado é importante del Estado, de cuyo gobierno se encargaba durante los interregnos. Consultábasele sobre los asuntos más importantes de la administración; sométansele los proyectos de ley, y la declaración de la guerra ó de la paz, ántes de proponerse á la asamblea popular. Las decisiones de los comicios necesitaban de su aprobación. A sus decretos se daba el nombre de *Senado-consultos*. Esta institución es tradicional en la antigua Roma, y se la encuentra, bajo la misma forma ú otra muy semejante, en los pueblos que la rodeaban al tiempo de nacer.

Dada la manera como los *comicios* se hallaban organizados, si bien puede decirse que eran una institución popular, no es ménos cierto que los patricios ejercieron en ellos una influencia decisiva en los primeros tiempos.

Los comicios se organizaron y regularizaron en tiempo de SERVIO TULIO, sucesor de Tarquino el Antiguo, el cual, formado previamente el censo de la población, distribuyó su total en seis clases y ciento

noventa y tres ó ciento noventa y cuatro centurias, que en este punto no están acordes los historiadores. Formaban la primera clase, según Titio Livio, los ciudadanos cuya fortuna se elevaba á 100,000 ases; la segunda, los que poseían 75,000; la tercera, cuarta y quinta, los poseedores de 50, 25 y 11,000; y la sexta y última, los que tenían ménos de 11,000. Las centurias estaban constituidas del modo siguiente. La primera clase, comprendiendo en ella diez y ocho centurias de caballeros, y agregadas otras dos de obreros, constaba de cien centurias. La segunda, tercera y cuarta clase formaban veinte cada una; treinta la quinta, y sólo una la sexta, á las cuales se añadian tres de músicos. De esta manera resultaba un total de ciento noventa y cuatro centurias; con lo cual no están conformes Dionisio de Halicarnaso y Cicerón, que sólo cuentan ciento noventa y tres, difiriendo además en algunos pormenores. Por lo que acabamos de decir se ve que la primera clase tenía por sí sola mayoría en las votaciones, demostrándonos esto la bien fundada convicción que abrigaba Servio Tulio de que en el sufragio popular deben ejercer predominio absoluto y tener voto decisivo las clases acomodadas.

También regularizó Servio Tulio el servicio militar de los ciudadanos en conformidad con la organización de las legiones, y atendida la mayor ó menor fortuna de los plebeyos llamados á desempeñarlo. Había en la monarquía romana tropas de línea y tro-

pas ligeras, con sus hombres de reserva, sus carpinteros, sus músicos y su tren ó bagaje. Las centurias estaban compuestas de *juniores*, que formaban el servicio activo, y de *seniores*, que constituían lo que nosotros denominamos la reserva. Los patricios de nacimiento formaban diez y ocho centurias de caballeros (*equites*), que formaban parte de la clase primera.

Débense á Servio Tulio otras acertadas disposiciones, por las cuales mejoró la suerte de los esclavos, permitiendo que se les diese libertad, y admitiendo á los manumitidos en la clase de ciudadanos romanos libres. Unido esto á la prudencia con que gobernó durante los cuarenta y cuatro años de su reinado, y á las muchas y buenas leyes que promulgó sobre materias judiciales, contratos y obligaciones, todo ello le granjeó el afecto de sus súbditos y el renombre de *Sanctor legum*.

Tarquino el Soberbio, último Rey de Roma, se apoderó de la corona por derecho hereditario, y, una vez dueño de ella, su voluntad fué la única regla de sus acciones. Exterminó gran parte de los senadores; no consultó para nada el parecer de los que habían quedado; ejerció su poder de una manera odiosa, y acabó por ser precipitado del trono, arrastrando en su caída á la monarquía.

Poco podremos decir acerca de la cultura y civilización de los romanos bajo la dominación régia, porque el estado de atraso en que se hallaban ofrece muy escasa materia á consideraciones

de esta especie; pero sí notarémos, aunque de paso, algunas circunstancias que, desarrollándose en este primer periodo de su existencia, prepararon desde entonces al pueblo romano para la grandeza que después alcanzó. Tal fue, por ejemplo, la conducta que en él se observaba con los extranjeros. Admitiéndolos á su seno cuando venían fugitivos, bien porque burlaban la vigilancia de sus amos, si se hallaban en esclavitud, ó bien por evitar el castigo de algun crimen que como ciudadanos libres habían cometido, se servían de ellos en calidad de brazos útiles para la guerra, sin hacerlos partícipes de los derechos que disfrutaban los ciudadanos de Roma: con su ayuda vencían á los pueblos vecinos, con quienes estaban en guerra constantemente; y así, enorgullecidos por su valor natural, y por la índole misma de sus instituciones políticas, que descansaban únicamente sobre las bases de libertad y de riqueza, obraban, como dice un escritor moderno, de tal suerte, que la piedad misma era en ellos un medio de robustecer su carácter altivo y dominante.

Era además un principio reconocido en las repúblicas de Italia, que los pactos celebrados con un monarca no eran obligatorios respecto del monarca sucesor; y aquí notaremos otra circunstancia que los Romanos convirtieron sagazmente en utilidad propia. No bien se celebraba un tratado con alguno de los reyes, cuando su sucesor lo rompía, y las discordias fenecidas comenzaban de nuevo. Así, mientras con se-

mejantes principios hubiera perecido bien pronto una nacion desgobernada y débil, los romanos, que no solo eran valientes por sí, sino que además tuvieron á su cabeza monarcas hábiles y aguerridos, acabaron por enseñorearse de los pueblos vecinos, levantando sobre sus ruinas los primeros fundamentos de su temible poder.

Resulta, en conclusion, de cuanto dejamos espuesto en este capítulo, que Rómulo echó los primeros fundamentos políticos y civiles de la ciudad de Roma: que Numa los acabó de afianzar con la sancion religiosa: que Tulo Hostilio y Anco Marcio siguieron estendiendo su dominio exterior, ocupándose este último y su sucesor Tarquino Prisco en el engrandecimiento y ornato interior de la Señora del mundo: que Servio Tulio, encontrando descuidada la legislacion y la política, dió nueva vida y nueva forma á una y á otra, alterando notablemente la primitiva forma de gobierno; y que Tarquino el Soberbio, que debia haber subido al trono para completar la obra de sus predecesores ó para destruirla, fue elegido por la Providencia para el segundo de estos dos objetos.

Acaso los vicios del último monarca no hubieran producido por sí solos la caida de la monarquía romana, si un crimen igual al que cuatro siglos antes habia reducido á cenizas la desgraciada Troya, no hubiese venido á acabar tambien en Roma la dominacion de sus reyes (1).

(1) Véase el APÉNDICE PRIMERO, núm. 4.

REPÚBLICA.

CAPITULO III.

Gobierno y legislacion de Roma desde la estincion de la Monarquía hasta la promulgacion de las leyes de las Doce Tablas.

Acontece con harta frecuencia en las revueltas políticas el que la mudanza de nombres no lleve consigo un verdadero cambio en las formas de gobierno establecidas, y que estas vengan á ser, despues de verificada aquella, las mismas que antes se denominaban de diverso modo, siempre que los alzamientos populares que producen estos cambios no han conmovido en su base á las instituciones que con el trascurso del tiempo se han arraigado sólidamente. De suerte que semejantes mudanzas de gobierno, cuando ocurren, deben por lo general su origen á algunas circunstancias ó sucesos no previstos, aunque á los ojos de la multitud aparezcan producidas por una revolucion determinada, la cual, abandonada á sus propios medios, quizá no habria llegado nunca á obtenerlas.

Pudiéramos hacer aplicacion de este principio al

estado de cosas que en Roma acababa de crearse con la abolición de la monarquía; pero es de observar además, que en la nueva república se unían á estas circunstancias, generales y comunes á todos los pueblos, otras peculiares á su estado político, segun las cuales era imposible que la revolucion afectase en su esencia al gobierno constituido. Porque es muy fácil conocer que la aristocracia, entronizada ya desde el tiempo de Servio Tulio, y revestida por su posición influyente en los comicios de todas las facultades anejas al poder legislativo, no habia sido destituida de su inmensa autoridad: que la asamblea senatorial, cuyos intereses estaban identificados con los de aquella clase, y que formaban con los de ella una masa casi comun, se mantenía bajo el mismo régimen y sistema de gobierno en que habia permanecido durante el imperio Real; y que la dignidad consular, esa elevada posición que revestia á sus funcionarios de un carácter muy semejante al de los antiguos monarcas, venia á ser un patrimonio exclusivamente reservado al Senado y á los patricios. Vemos por fin que el pueblo romano, no tanto se habia alzado para destruir la monarquía como para destronar á un monarca; y que encarnizándose contra Tarquino y los suyos, solo habia pensado en desterrar de su país y borrar de él para siempre el nombre de una familia, de la *gens Tarquinia*.

En corroboración de nuestro aserto nos bastaría observar que ese mismo pueblo, que sin tener en cuen-

ta los motivos especiales de afección que ligaban con el nuevo orden de cosas al marido de Lucrecia, lo arroja violentamente de su país solo porque además de Colatino se llamaba también *Lucio Tarquino*, estudia, sin embargo, los comentarios del rey aristócrata, de Servio Tulio, se rige por las ideas de este monarca en el sistema de gobierno nuevamente establecido, conserva el antiguo nombre de rey en uno de los ministros sacrificadores, y ve con gusto en manos de los Cónsules todos los poderes y todas las insignias de la autoridad real, esceptuando únicamente la corona.

Estas consideraciones son suficientes para explicar-nos la ligereza con que en asunto de legislación tocan este periodo de la historia del derecho romano todos los escritos que de ella se ocupan, y la falta de noticias acerca de esta época que tanto lamentan sus autores, copiando unos de otros aquel testo de Pomponio, reducido á decir: «que arrojados los reyes del suelo »romano por la ley tribunicia, toda la legislación régia »cayó en desuso, y el pueblo romano principió de »nuevo á gobernarse, mas bien por un derecho incierto »y consuetudinario que por leyes escritas.» *Ejec-tis deinde regibus lege tribunitia, omnes leges hæ exole-verunt, iterumque cæpit populus romanus incerto ma-gis jure et consuetudine ali, quam per latam legem*. De intento hemos querido esponer este testo en el original latino, porque en el sentido literal de sus palabras estriba precisamente toda su fuerza; y porque

interpretándose estas generalmente bajo el concepto de que las leyes Reales quedaron abolidas y el pueblo romano reducido á no tener legislacion alguna, queremos llamar la atencion de nuestros lectores hácia su verdadera significacion, haciéndoles notar que la palabra *exoleverunt* solo da á entender que, reputándose como anticuadas, vinieron á quedar sin fuerza obligatoria, y que el *incertum jus* de que habla la segunda oracion no es otra cosa que estas mismas leyes Reales, á las que, no obstante aquella circunstancia, se conservaba aún veneracion y respeto. De suerte que el testo bien entendido, no solo no significa que las leyes Reales quedaron abolidas, sino que por el contrario indica que se mantuvieron vigentes, aun cuando destituidas de fuerza obligatoria.

Y era tan natural que así sucediese, que no solo no debemos estrañar la falta de noticias mas estensas sobre la legislacion romana en este periodo, sino que son muy bastantes las que acerca de él nos suministra Pomponio; porque si el gobierno de Roma, segun acabamos de ver, no habia variado en su esencia, y si las leyes Reales eran, como todos los historiadores lo han reconocido, concisas, despojadas de inútil palabrería, suficientes aunque pocas, y acomodadas á la índole y naturaleza de la sociedad romana, á su espíritu belicoso, que fue durante largos tiempos el alma de la República, y hasta á las costumbres de los romanos, que tambien se mantuvieron por muchos años tales como habian sido en un principio, ¿qué nueva

legislacion pudiéramos querer encontrar en esta época, aunque en realidad la monarquía hubiese trocado su nombre por el de República? (1)

(1) No debe confundirse en este lugar la historia política de Roma con su historia legal. Si consultamos solo á esta última, puede afirmarse con certeza que ninguna novedad podia ocasionar en la legislacion romana la nueva forma de gobierno establecida, y que por consiguiente no estaba sujeta á la influencia de este cambio. Mas no sucedia lo mismo respecto de aquella. Porque como los cónsules, cuyo empleo duraba un año tan solamente, no podian menos de apetecer para su gloria los honores del triunfo, tenian necesidad de buscar cada año un pretesto plausible con que salir á campaña: y como una nacion ocupada constantemente en la guerra por principio de gobierno, debia aniquilarse muy pronto ó dominar sucesivamente á todas las otras, los romanos, que desde la época de la monarquía se habian hecho diestros en el arte militar, y estaban acostumbrados á no celebrar jamás sus tratados de paz en adversa fortuna, extendieron su dominacion bajo el gobierno de los cónsules hasta donde quizá no habria llegado nunca bajo el imperio de sus reyes.

Hubo además, y no queremos dejarlas desapercibidas, cuatro variaciones notables en el estado político de Roma, debidas principalmente á este gobierno. 1.^a La creacion de los tribunos, cuyo voto podia entorpecer á cada paso las determinaciones adoptadas por los patricios, y que no solo cuidaban de reparar los ultrajes privados hechos á los individuos del pueblo, sino tambien los generales y comunes dirigidos á toda la clase.— 2.^a La division de las facultades anejas al poder consular entre los pretores, cuestores, ediles, tesoreros del erario público, censores y otros varios magistrados, que dejaron limitada la autoridad de aquellos á la presidencia del Senado, la convocacion de los

Es pues indudable que las leyes Reales continuaron vigentes, y que ademas algunas de ellas fueron restituidas á su primitiva fuerza y vigor, como sucedió con las de los contratos y obligaciones, que Dionisio de Halicarnaso nos asegura haber sido nuevamente sancionadas (1). Estas leyes fueron compiladas por PAPIRIO, recibiendo su coleccion el nombre de *Jus Papirianum*, y GRANIO FLACO las comentó con bastante erudicion en la época de Julio Cesar (2). Heinecio en su

estados generales del pueblo, y el mando de los ejércitos.— 3.^a La creacion de otras magistraturas á que la plebe podia aspirar; participacion que con el tiempo se hizo estensiva á todas, si esceptuamos los *inter-reges*. Y 4.^a el aumento de la influencia popular en las decisiones sobre asuntos de interés público, la cual se consiguió haciendo celebrar por curias las asambleas que antes tenian lugar por centurias, y por tribus las que antes se verificaban por curias.

(1) *Leges Tullii de contractibus, humanas admodum et populares, quas in universum Tarquinius sustulerat, revocarunt in usum..... ceteraque omnia secundum priscas consuetudines facere permisserunt.* (Dionys. Halic., lib. 5, cap. 2.)

(2) Dionisio de Halicarnaso y Pomponio son los autores antiguos que sostienen esta opinion; y aunque su certeza ha sido puesta en duda por los escritores modernos, los cuales no creen que haya existido Papirio, y mucho menos que haya formado coleccion de las leyes Reales, debemos advertir que estos autores no han opuesto contra su existencia y la coleccion régia de que aquellos le suponen autor, otro género de argumentos mas que la incertidumbre de las noticias que tenemos acerca de la historia legal en los primitivos tiempos de Roma.

excelente historia del derecho romano, hace mencion de un largo fragmento que aún se conservaba, y que algunos atribuian á la coleccion de Papirio, no obstante que en su opinion, y á juzgar por el estilo en que estaba redactado, debia mirarse más bien como perteneciente al comentario de Granio Flaco.

Pero el curso de los acontecimientos va trayendo consigo en las grandes revoluciones el desarrollo de la idea que desde un principio las preside, y de ello nos ofrece en esta ocasion una prueba la historia de Roma, pues la elevacion á la dignidad consular de VALERIO POBLÍCOLA, y los graves conflictos suscitados entre los patricios y la plebe á causa de las deudas que ésta tenía contraídas con aquéllos, fueron los hechos que, dando al elemento popular mayor fuerza, señalaron el principio de la preponderancia que muy luégo alcanzó. Expondremos brevemente estos hechos, de gran trascendencia en la historia político-legal de Roma, y los expondremos como meros historiadores, muy distantes, por cierto, de simpatizar con los triunfos de la democracia, que la experiencia nos enseña ser de ordinario los triunfos de la anarquía y de la dissolution social, los precursores necesarios de las situaciones de fuerza y del verdadero despotismo, que imperan siempre allí donde la religion y la autoridad no ejercen su salvador y benéfico influjo.

VALERIO, despues denominado POBLÍCOLA, uno de los patricios que presenciaron la desastrosa muerte de Lucrecia y de los ciudadanos más adictos á la

causa de la República, ascendido ahora á la dignidad consular en reemplazo de Colatino, habia experimentado más de una vez, de parte de la plebe, muestras inequívocas de desafecto hácia su persona, lo cual le hacía anhelar una ocasion de granjearse la popularidad con sus actos (1). Apenas vió llegar esta ocasion con el eminente puesto á que habia sido elevado, cuando de propia autoridad, y sin esperar á la eleccion de su colega, por no compartir con otro alguno el lauro que aspiraba á alcanzar, promulgó vários edictos altamente favorables á la causa popular. Ordenó que sus lictores bajasen las haces ante la Asamblea de los comicios, y que no llevasen segures dentro de la ciudad, sino en el campo; que todo ciudadano condenado á muerte ó á pena de azotes por sentencia de los cónsules, pudiese apelar de ella á la decision de la Asamblea; que se necesitase su confirmacion para que los magistrados pudiesen instalarse en sus cargos; que se eligiesen por el pueblo los cuestores ó tesoreros del Erario público, cuyo nombramiento pertenecia ántes á la Corona; por último, autorizó por una ley á todos los ciudadanos para dar muerte al que aspirase á ser Rey, eximiendo al matador de responsabilidad y declarándole libre de toda pena, siempre que la certeza de la conspiracion pudiese probarse.

Hé aquí cómo la plebe romana principia desde el

(1) Véase el APÉNDICE PRIMERO, núm. 5.

quinto año de la República á poseer grandes derechos y á verlos garantidos por las leyes. Doce años transcurridos sobre estos sucesos fueron bastantes para que el poder popular se consolidase á la sombra de estas leyes, pudiendo decirse que su misma desventajosa posicion vino á ser causa y motivo de su engrandecimiento. Pobres, en efecto, los plebeyos, careciendo del auxilio de las artes ó profesiones mercantiles, desconocidas ó por lo ménos muy raras entonces en Roma, sin otros recursos que la agricultura ó la guerra, es decir, su escasa recoleccion y su parte de botin, se veian frecuentemente en la necesidad de tomar prestado á los ricos: llegado el dia del vencimiento, el pago era de ordinario imposible, y el deudor se constituia, con la solemnidad denominada *per æs et libram*, en la dependencia del acreedor (*nexus*), ó bien se lo adjudicaba en propiedad el magistrado á manera de esclavo (*addictus*), llevándose el acreedor, juntamente con su persona, los bienes que le pertenecian. Fácil es concebir que, multiplicándose estas vejaciones, habian de suscitar animosidades y ódios de parte de la plebe; animosidades y ódios que en vano se procuraba calmar á veces con medidas del momento, puesto que el derecho que las ocasionaba se mantenía en pié.

Surgiendo con tal motivo graves conflictos, por la necesidad que al mismo tiempo habia del concurso de la plebe para combatir á los enemigos de Roma, despues de apelar por dos veces á la dictadura mili-

tar, sin que el mal encontrase por ello remedio, y de mil indecisiones y proyectos irrealizables, porque las determinaciones rigurosas que los cónsules hubieran adoptado pudieran haber hallado dificultades para su ejecucion en la ley Valeria, los patricios hubieron de transigir al fin, concediendo á los plebeyos el nombramiento de funcionarios de su seno que velasen por la observancia de sus derechos (1). No tomaban parte estos funcionarios en las tareas legislativas ni en las ejecutivas: su mision se reducía á oponerse á cuanto lastimase aquellos derechos, y esta oposicion se significaba con la palabra *veto*. Tampoco llevaban signo alguno de autoridad, ni administraban justicia en tribunal, sino sentados en unos bancos, *in subse- liis*; ni tenian entrada en el Senado, sino que esperaban á la puerta los decretos de esta corporacion: pero á la sombra de su inviolabilidad, y con un veto que entorpecía las determinaciones de todos los demás magistrados, á los cuales podian detener y citar ante la Asamblea popular, los tribunos de la plebe (2) desempeñaron, sin duda alguna, un papel importante en el gobierno de la república romana.

Cierto es que el poder tribunico quedó reducido á la nada desde los primeros tiempos del Imperio; pero durante el gobierno republicano gozó de

(1) Véase el APÉNDICE PRIMERO, núm. 6.

(2) *Tribuni plebis*, observa muy oportunamente Ortolan; tribunos de los plebeyos ó de la plebe, dice, y no tribunos del pueblo, *tribuni populi*, como se dice vulgarmente.

una inmensa valía, si esceptuamos algunos intervalos de corta duracion, en que el poder de los patricios supo ahogarlo. Asi es que los tribunos eran denominados *sacrosancti* á causa de la inviolabilidad de sus personas, y confiados en las omnímodas facultades que en ellos habia depositado la plebe romana, se abrogaron el derecho de reunir al pueblo por tribus, y de hacer leyes que obligasen á todos los ciudadanos de Roma, sin consultar los auspicios ni preceder decreto del Senado; asi como disolvian las asambleas del pueblo que los otros magistrados habian convocado, ó las hacian cesar siempre que les acomodaba, bajo diferentes pretextos. Dos variaciones notables experimentó con el tiempo este cargo. La primera fué que habiéndose creado en un principio cinco tribunos tan solamente, llegó despues á doblar este número, sin pasar de diez en adelante; y la segunda, que confiriéndose en los primeros años de la república á los plebeyos exclusivamente, fué obtenido tambien en lo sucesivo por algunos patricios.

Mayor duracion alcanzó aún la dignidad consular, como que en ella se mantuvo por largo tiempo la presidencia de la república romana. A manera de los reyes, los cónsules suplían con sus edictos lo que faltaba á la legislacion; era su autoridad superior á la de todos los demás magistrados; y en calidad de supremos gobernantes, solo ellos podian convocar el Senado y el pueblo, encargándose de que tuviesen cumplida ejecucion sus acuerdos: mantenian las relaciones con

los gobernadores de las provincias romanas y con los representantes de las naciones extranjeras; y en tiempo de guerra nombraban por sí los oficiales del ejército, á escepcion de los tribunos militares, en cuya eleccion tenia parte el pueblo. Cuando algun peligro de gravedad amenazaba á la república, el Senado espedia el siguiente decreto: «*Videant Consules ne quid Respublica detrimenti capiat,*» el cual les revestia de un poder absoluto. Sin embargo, concluido el año de su consulado tenian obligacion de dar cuenta al pueblo de sus actos, quedando sujetos á la responsabilidad en que por ellos hubiesen incurrido. Esta alta magistratura experimentó las mismas variaciones que el tribunado, siendo al principio exclusiva de los patricios, y habiéndola obtenido posteriormente algunos plebeyos, hasta que despues de haberse suprimido por cortos intervalos, uno de los cuales tuvo lugar durante el gobierno decemviral, y de verse reducida á un mero nombre desde las dictaduras perpétuas de Sila y de Julio Cesar, quedó derogada por el uso en el reinado del Emperador Justiniano, siendo despues definitivamente abolida en el siglo octavo por la constitucion 94 del emperador Leon el Filósofo.

La falta de armonía entre los poderes consular y tribunicio hizo tan raras las leyes en los setenta años que trascurrieron desde la estincion de la monarquía hasta la publicacion de las Doce Tablas, que Heinecio nos asegura haber sido tan solo la *atería tarpeya* la que se dió en esta época por todo el pueblo romano á

manera de las leyes que se dictaron durante la monarquía. Facultóse por esta ley á los magistrados para castigar con multas á los que desconociesen su autoridad.

Poco es lo que podemos decir acerca de la jurisprudencia romana, ó sea de la ciencia del derecho, en el periodo que abarca este capítulo. Hallábase entonces la jurisprudencia enlazada con la religion: eran los pontífices paganos los que se ocupaban en el estudio del derecho y en los secretos del procedimiento; y así como los patricios, por su carácter de patronos de los plebeyos, tenian á su cargo las defensas judiciales, el pontífice era el que daba la fórmula á cuyos términos debia ajustarse la demanda: de aquí traen su origen las llamadas *legis actiones* (1). Conviene, sin embargo, advertir que las *legis actiones* no se desarrollaron con todo su verdadero carácter hasta despues de la promulgacion de las Doce Tablas.

A propósito del patronato de los patricios para con los plebeyos, debemos decir aquí que si en los

(1) Pomponio dice respecto á este punto: *Deinde ex his legibus eodem tempore fere actiones compositæ sunt, quibus inter se homines disceptarent: quas actiones, ne populus prout vellet instituerit, certas solemnesque esse voluerunt; et appellatur hæc pars juris LEGIS ACTIONES, id est, legitimæ actiones. Omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur quis quoquo anno præesset privatis.*

tiempos de la monarquía tuvo alguna fuerza esta institucion y enlazaba á algunos individuos de una y otra clase con vínculos de consideracion y afecto, fué desvirtuándose luégo que los plebeyos se engrandecieron, que se salvaron las grandes barreras que los separaban de los patricios, y que llegaron á ocupar el gran pontificado. Entónces las clientelas se hicieron muy raras, y probablemente no quedaron subsistentes más que entre los esclavos manumitidos y sus antiguos señores.

Diremos en conclusion, respecto á éstas, que, como todas las instituciones de la antigua Roma, estaban bien léjos de representar ese espíritu de fraternidad verdadera con que la Religion cristiana vino más tarde á enlazar á los grandes con los pequeños, y á los ricos con los pobres. Ciertó es que, segun la constitucion del patronato, el patrono debia al cliente proteccion, socorro en caso de necesidad, y defensa ante la justicia; pero si en cambio el cliente debia obedecer al patrono, sostener su honor, pagar sus deudas, ayudarle á dotar sus hijas y contribuir á satisfacer su rescate si caia prisionero, ¿no estaban más que compensados los beneficios que recibia con los deberes que sobre él pesaban? Esto nos demuestra una vez más lo que tan acreditado se halla ya por otros hechos: que la civilizacion pagana no conoció nunca la verdadera fraternidad que estableció entre los hombres otra civilizacion más adelantada, cuyos preciosos gérmenes bajaron del cielo.

CAPITULO IV.

Las doce Tablas.—Origen de este código.—Gobierno decemviral creado para formarlo.—Exámen y esplicacion de las leyes que contiene.

Cuando, al escribir la historia de la legislacion de un pais, llegamos, á través de épocas inciertas y de oscuras tradiciones, á un periodo en que el historiador descansa de la aridez del terreno que ha recorrido, encontrando uno de esos monumentos legales que tan escasos se nos ofrecen en la vida civil de los pueblos, si nuestro deseo nos lleva, como generalmente sucede, á buscar el origen de esos monumentos ó las causas que motivaron la formacion de esos códigos, las encontraremos muy rara vez en el anhelo de algun sábio legislador por la felicidad de sus pueblos, y muchas menos aun en que, reconocidas por insuficientes las antiguas, se proceda con maduro exámen y tranquilidad de ánimo á la formacion de otras nuevas. Es muy frecuente, por el contrario, que las necesidades políticas, los cambios de gobierno, ó las revueltas interiores que agitan muchas veces los estados, sean el origen y la causa fundamental de esas producciones importantes, que deberian tener por

base y sólido cimiento el reposo público y la quietud de los espíritus.

Y á la verdad, que solo una causa de esta naturaleza hubiera producido la formacion de un código general en la república romana: porque ¿en dónde, si no, se hubiera hallado ese legislador sábio, que haciéndose superior á las encontradas opiniones y á los intereses opuestos de las diversas clases del pueblo, se hubiese ocupado en la redaccion de un código imparcial, conciliando al mismo tiempo las unas y los otros? ¿Y cómo podemos concebir que los magistrados romanos se dedicasen á la formacion de nuevas leyes por insuficiencia de las antiguas, si notándose esta misma falta en épocas posteriores á la promulgacion de las Doce Tablas, se abandonó su remedio durante mas de cuatro siglos á las decisiones del Pretor y á la ciencia de los jurisconsultos? Preciso es convenir en que Roma no era tanto legisladora como guerrera; y que si las exigencias de la plebe no hubieran producido la legislacion escrita, las Doce Tablas no contarian los años de antigüedad que cuentan en el dia. Esta misma observacion la vemos confirmada por Hugo y Lerminier en su juicio acerca del código que nos ocupa, aunque apenas hayan hecho otra cosa que apuntarla ligeramente (1).

(1) *La grande loi des douze tables dut plutot sa naissance aux querelles des tribuns avec les consuls, qu'à l'insuffisance*

Y atendida esta circunstancia, ya no nos será tan difícil concebir que el pueblo abandonase la formacion de estas leyes á los patricios única y exclusivamente; porque dado que el pueblo reconoce siempre superioridad de saber en las altas clases del estado, y que la plebe romana era ademas modesta en sus actos de oposicion con el patriciado, nada extraño nos debe parecer que uniéndose estas circunstancias al poco temor que podian inspirarle unos hombres cuyo poder habia de concluir con la mision que les estaba encomendada, les dejase gustosa la obra del talento, cuyos frutos no se descuidaria en venir á recojer cuando aquella estuviese concluida (1).

du droit coutumier et des lois écrites. (Hugo, HIST. DEL DER. ROM., cap. 1, núm. 50.)—*Les douze tables sont un veritable poeme juridique, une charte des garanties, un premier exemple des stipulations arrachées et écrites.* (Lerminier, PHILOS. DU DROIT, lib. 3, cap. 1.)

(1) Aunque sin pretensiones de profundizar los secretos de la historia, y de dar una esplicacion acabada á ciertos acontecimientos oscuros é incomprensibles, queremos sin embargo apuntar algunas circunstancias notables sobre el que ahora nos ocupa, que disminuyen á nuestros ojos la estrañeza con que otros escritores de gran nota han mirado este suceso, no pudiendo concebir cómo la redaccion de las Doce Tablas quedase confiada á los patricios exclusivamente. Hemos dicho que el pueblo concede

De todas maneras es indudable que se nombraron para su formación diez patricios, siendo su único trabajo el entresacar algunos preceptos de los contenidos en la legislación régia y de los edictos consulares hasta aquella época (1), á fin de que Roma tuviese por

siempre la superioridad del talento á las altas clases del estado; y este hecho está desde luego fuera de toda duda: hemos añadido que la plebe romana era modesta aun en sus actos de oposición con el patriciado; y en prueba de esta verdad sería suficiente observar como, oprimida tiránicamente por aquella clase poco tiempo despues de establecerse la república prefiere, á un levantamiento abierto contra sus opresores, el abandonarlos y huir de su lado, retirándose cabizbaja á morar fuera de la ciudad donde ellos habitaban; y como en la época en que se le concede el derecho de tener magistrados propios suyos, se da por contenta, aun cuando nada hagan ni para cosa alguna intervengan en la gobernación del estado, con tal que estén á la defensiva, é impidan el daño que pudiera causárseles, con la simple palabra *veto*. Si á estas consideraciones añadimos la circunstancia de que despues de dada por el pueblo la ley Terentila para la formación de las leyes tabelarias, el Senado tuvo aun fuerza suficiente para resistirla durante siete años, y que cuando convino en asentir á ella y darle el cumplimiento que se reclamaba, la tendria todavía para comprar á costa de este aparente favor el privilegio de su redacción, nos parece que encontraremos bastante explicada la razón de este generoso asentimiento.

(1) Ha sido doctrina corriente por mucho tiempo que las leyes de las doce Tablas se entresacaron principalmente de las

primera vez derecho estable y escrito. Estos magistrados se denominaron *Decemvros*, y reunieron en sus personas, al par que la potestad de hacer las leyes, una dictadura, ó sea el gobierno supremo de la república por un año, espacio de tiempo que se consideró suficiente para la ejecución de su importante tarea.

Si el objeto de esta Historia pudiera permitirnos que dedicásemos algunos capítulos de ella á hacer un análisis minucioso y á escribir un prolijo comentario á las leyes contenidas en el código de las Doce Tablas, gustosos emprenderíamos este trabajo, del que redundaría no poca utilidad para aquellos de nuestros lectores que desearan conocer el primitivo origen de esa legislación romana, que algunos siglos despues ocupaba muy cerca de dos mil volúmenes; pero apartándonos á la vez de esta tarea el deber que nos hemos impuesto de ser concisos, y el plan bajo el cual redactamos este libro, habremos de reducir el exámen de las Doce

que trajeron á Roma tres comisionados enviados con este objeto á Atenas y á otros puntos de Grecia y de la Italia misma, á donde fueron á estudiarlas por tres años; pero esta opinion se halla hoy bastante controvertida, y los mas de los historiadores modernos sostienen que el supuesto viaje de los comisionados fué solo un pretesto mas para dilatar la formación de las leyes que el pueblo pedia.

Tablas á los angostos límites de un capítulo, en el cual, y con la ayuda de una version castellana que de ellas hemos hecho, procuraremos decir tan solo acerca de cada una lo que creamos absolutamente indispensable para la inteligencia de sus leyes.

LA PRIMERA TABLA (1) se inscribe de *in jus vocando*, y las leyes contenidas en ella comprenden tres puntos principales: el primero, la citacion á juicio y los medios de obligar al reo á comparecer en él; el segundo, las fianzas que son bastantes á garantir su persona, y en virtud de las cuales puede dispensársele de la comparecencia; el tercero, la esposicion judicial de la causa ante el Pretor, cuando el asunto no alcanzaba transaccion ó avenencia entre las partes contendientes.

Segun el contenido de esta primera tabla, debia llamar á juicio á su contrario aquel á quien interesase hacerle comparecer en él, y podia detenerlo, si resistia, delante de testigos, conduciéndole en seguida por fuerza ante la presencia judicial, bien fuese á pie, cuando ningun inconveniente físico podia estorbarlo, ó bien en un carretón sencillo, si el demandado era anciano ó enfermizo. A este objeto se refieren las cuatro primeras leyes. Estaba además obligado el demandante á dejar en libertad al demandado siempre que presentase fiador bastante que saliese responsable de que éste compareciera en juicio; y tambien podia ter-

(1) V. el APÉNDICE SEGUNDO.

minarse amigablemente el asunto, cuando las partes lo transigian en el camino por medio de un pacto. Mas cuando el reo no presentaba fiador, ni entre éste y el actor habia mediado pacto alguno, iban ambos ante el Pretor, y podian ocupar hasta el medio dia en esponer el objeto y las razones de su contienda; principiando á correr desde esta hora en adelante el término dentro del cual debia el Pretor dar la accion al que estuviese presente, y comenzar de este modo el juicio, que no podia dilatarse mas allá de la hora en que el sol se ponía. A veces acontecia no estar presente mas que uno de los dos contendientes, en el caso de que el reo, quedando libre por haber tenido fiador, no hubiese despues comparecido; y como á la fianza de que se presentaria en juicio (*de iudicio sisti*) se le daba el nombre de *vadimonium*, esta falta de presentacion se designaba en el foro con la frase de *desertum vadimonium*.

LA TABLA SEGUNDA trata de dos puntos enteramente diversos entre sí: el primero es relativo á los juicios, sirviendo como de continuacion á la tabla anterior; y el segundo dice relacion á los hurtos y robos. La primera de sus leyes es bien fácil de comprender por sí misma: la segunda tenia por objeto evitar que á ningun actor ó demandante le faltasen testigos con que acreditar su derecho; y para ello disponia que el que se encontrase en este caso, se presentase tres *nundinos* (1)

(1) *Tribus nundinis* quiere decir en latin tres dias de mer-

consecutivos delante de la casa de su contrario á reclamar de éste la cosa que juzgaba pertenecerle, y que lo hiciese gritando desde afuera, á fin de que la publicidad de este acto suministrase al interesado los medios de acreditar en juicio que habia reclamado infructuosamente.

El segundo punto de que se ocupa esta tabla es el de los hurtos y robos, como ramo separado de la legislacion criminal. Por sus disposiciones puede inferirse facilmente que de aqui han tenido origen las diversas penas aplicadas con posterioridad en los códigos Justinianeos á los hurtos manifiestos y no manifiestos, diurnos y nocturnos, con todas las demas clasificaciones que de ellos se conocian en la legislacion romana; pero el análisis de estas disposiciones y su examen individual pertenece mas bien al derecho que á la historia; por cuya razon omitiremos, asi en este asunto como en otros muchos de análoga naturaleza, ciertos pormenores en que la brevedad de esta obra no permite que nos detengamos.

La TABLA TERCERA se intitula *de rebus creditis*, bajo cuyo epígrafe se comprenden las cosas confiadas ó depositadas, y las deudas: la claridad de sus leyes

cado, el cual tenia lugar en Roma una vez cada nueve: y hemos castellanizado esta palabra, porque dando á conocer su significacion, evitamos el largo rodeo que se necesita para espresar su sentido.

nos excusa de toda explicacion acerca de ellas. Desgraciadamente esta claridad es tan horrible como repugnante, y muestra una vez más qué idea tenian formada los legisladores romanos de lo que los entusiastas admiradores de aquella república llaman hoy la personalidad humana. Al deudor que no satisfacía un crédito reconocido despues de treinta dias de plazo, se le constituia en prision á arbitrio del acreedor, se le ponian grillos en los piés, se le llevaba al mercado tres dias consecutivos, y, por último, los acreedores podian matarlo y dividirse entre sí su cadáver. Y estos, como se vé, no eran actos de arbitrariedad privada: así estaba sancionado por el legislador, aceptándolo el pueblo romano, en esa que, como hemos visto en las páginas anteriores, llama Hugo la *gran ley* de las Doce Tablas, y que Lermínier dice ser *un premier exemple des stipulations arrachées et écrites*. Verdaderamente no fué envidiable el triunfo obtenido con una *estipulacion* semejante.

Análogas observaciones pudiéramos hacer respecto á la TABLA CUARTA, á cuya cabeza vemos figurar, en los restos que de ella nos han quedado, la ley que autoriza al padre para dar muerte á los hijos que nacian deformes. Este bárbaro precepto se da la mano con el anterior. Y al ver que los legisladores de Roma, despues de ir, segun algunos creen, hasta Grecia para consultar las mejores fuentes de donde pudieran tomar sus leyes, no vacilan en consignar

en ellas semejantes disposiciones, añadiendo luego que el padre puede poner presos á sus hijos, azotarlos, tenerlos sujetos á los trabajos del campo, venderlos, y hasta matarlos, aun cuando estuviesen ejerciendo los altos cargos de la república, no podemos menos de observar cuán claramente se nota aquí la ausencia de esa Religión santa, única fuente de toda civilización verdadera, que vino más tarde á proscribir semejantes abominaciones y á introducir en las leyes la verdadera justicia y la verdadera sabiduría, que ni Roma ni Grecia supieron encontrar en el apogeo de la civilización pagana. Permítasenos insistir una y otra vez en esta observación, ya que tanto han exaltado la incredulidad y el filosofismo la grandeza de los romanos, á quienes, si bien estamos dispuestos á hacer la justicia que les es debida, no lo haremos sin señalar al mismo tiempo los grandes vicios de que adolecía aquel estado social.

En esta misma tabla creen algunos que debía hallarse, aun cuando hoy no aparece, la ley que prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos. Y en ella se encontraba quizá otra disposición muy propia del espíritu grosero y material que presidía á aquella civilización, según la cual la mujer podía ser *usucapida* siempre que un hombre la tuviese en su poder un año, sin que burlando su vigilancia hubiese salido tres veces de su casa; recibiendo el nombre de *uxor* la mujer así adquirida, la cual no pasaba á la familia del marido, ni le heredaba como la que se

había casado por medio de los ritos solemnes, que se denominaba *mater familias*. Permitíase al marido imponer penas á la mujer adúltera con acuerdo de un consejo de familia, ó matarla con su cómplice cuando los sorprendiese en acto carnal; y se prohibía á las mujeres beber vino, de conformidad sin duda con lo dispuesto ya sobre este punto en el reinado de Numa Pompilio.

Las *herencias* y *tutelas* forman el objeto de la TABLA QUINTA. Aquellas podían obtenerse por testamento ó abintestato, y de aquí la primera ley relativa á la herencia testamentaria, que dispone sea entregada á quien el padre de familias la hubiere dejado al ordenar su postrimera voluntad: esta ley se modificó posteriormente con la introducción de las legítimas, de que los hijos no podían ser privados sin justa causa. En cuanto á la herencia recibida *ab intestato*, las leyes de esta tabla marcan el orden de sucesión que debía seguirse, siendo tan grande, como en ellas notaremos, la fuerza atribuida por los romanos al principio de familia y su deseo de que las herencias se conservasen siempre en los descendientes de un tronco común, que se llamaba en primer lugar á los *agnados* ó parientes por parte de padre, y después á los gentiles, que eran los parientes más remotos, aunque descendían del mismo tronco ó línea masculina; excluyéndose del todo á los *cognados*, que eran los descendientes de la línea materna, emparentados solo por ella con el testador difunto.

Otro tanto sucedia con las tutelas, que son tambien objeto de la tabla que nos ocupa. Cuando el padre dejaba nombrado tutor para sus hijos, en nada habia que alterar esta disposicion, porque la ley ordenaba que se guardase la voluntad del testador en todas sus partes: *uti legasset super pecunia tutelave suæ rei, ita jus esto*. Mas cuando aquel nada disponia por haber muerto intestado, la tutela se conferia por la ley á los agnados y gentiles. Justiniano abolió mas adelante las diferencias entre agnados y cognados, haciendo á entrambos igualmente partícipes de los derechos de familia.

La TABLA SESTA se inscribe *del dominio y de la posesion*; y aunque el contesto de sus leyes pudiera suministrar materia para muchas observaciones, nos limitaremos á esplicar aquellas cuyo sentido no se comprende bien á la simple lectura: tal es la tercera. Dejaban muchos testadores la libertad á sus esclavos con la condicion de que diesen ó hiciesen alguna cosa al que fuese su heredero, y recibian desde luego estos esclavos el nombre de *statu liberi*, porque, aunque siervos, se consideraban ya próximos á la libertad; mas los herederos solian no dársela y venderlos á su arbitrio, sin respetar la sagrada voluntad del testador: para atajar estos males dispuso la ley citada, que siempre que los esclavos cumpliesen esta misma condicion con el nuevo dueño, pudiesen obtener la libertad como antes de ser vendidos. Los romanos estimaban tan respetable el derecho de posesion, que

cuando alguno lo tenia adquirido sobre alguna cosa, y otro se lo disputaba alegando el de propiedad, daban siempre gran fuerza á la circunstancia de ser poseedor que alegaba el primero, y le amparaban por de pronto en el goce de la cosa que poseia; pero cuando el derecho de posesion ejercitado sobre la libertad de otro era contestado por un esclavo que alegaba ser libre, semejante posesion no era entonces tan atendida, porque pesaba mas la consideracion que el estado de libertad merecia: hé aquí la razon inductiva de las disposiciones 7.^a y 8.^a Las leyes 9.^a y 10.^a se fundan en que no pudiendo concederse á ningun individuo el derecho de apropiarse como suyas las piedras ó maderos agenos que se hubiesen empleado en la construccion de su casa ó para el arreglo de sus vides, y no siendo tampoco conveniente obligarle á que los separase de ella, porque esto produciria escombros en la ciudad ó daños en el cultivo de la vid, juzgaron mas provechoso los romanos que se condenase al culpable de esta union á la pena del duplo. Las demás disposiciones de esta tabla son bien claras, y en el curso de derecho se hallarán luego estensa y minuciosamente esplicadas.

Ocúpase de los *delitos* la TABLA SÉPTIMA, en la cual notaremos que además de esponerse todos aquellos que se dirijen contra la persona ó los bienes de algun individuo, que son objeto de las mas de sus leyes, se encuentra una seccion particular, compuesta de las ocho primeras, que se ocupan de los daños causa-

dos en un solo ramo de utilidad pública é industrial, que es la agricultura. La razon de esta especialidad es bien óbvia, porque haciendo escepcion de la milicia, los romanos no conocian otras artes que la del cultivo de las tierras.

Todas las leyes que esta tabla contiene son sencillas y claras: algunas, no obstante, están incompletas, siéndonos enteramente imposible comprender su sentido.

La TABLA OCTAVA trata de los derechos prediales; y es muy probable que la segunda de sus leyes, que no está concluida, versase sobre esta clase de derechos en las leyes que, segun ella, pueden las corporaciones imponerse á sí mismas. La primera tenia por objeto evitar que se propagasen los incendios. La sexta, segun algunos autores, se funda en que los árboles muy altos y copudos, inclinándose, como supone la ley, sobre el fundo vecino, le privan de los rayos del sol, tan útil y beneficioso para las plantas; de donde, segun los mismos autores, viene la voz *sublucator* (de *subluce*), que vemos usada en la misma ley.

Ocúpase la TABLA NOVENA del derecho público. En la primera ley, segun lo que Ciceron espone acerca de ella, debemos suponer que además de «*privilegia ne irroganto*,» se decia tambien «*nisi maximo comitiatu*,» cuya espresion tiene aquí el mismo sentido que en la ley cuarta. Esta última acredita hasta qué punto se apreciaban en Roma la vida de un ciudadano y sus derechos de libertad, de ciudad y de fami-

lia, cuando se requeria indispensablemente que la sentencia que versase sobre alguno de estos objetos fuese pronunciada por todo el pueblo romano reunido solemnemente en comicios por centurias.

La TABLA DÉCIMA, que trata del derecho sagrado, y se ocupa casi exclusivamente de los entierros, nos enseña á la simple vista cuántos gastos inútiles se hacian en ellos; y hace imposible que se lean las leyes 4.^a, 5.^a, 6.^a, 7.^a y 9.^a, sin conocer que rayaban en un esceso fanático, digno de correccion muy severa. Unicamente puede disimularse la costumbre introducida de rociar los cadáveres con esencias y perfumes, porque, como permanecian espuestos en las casas por nueve dias, era indispensable adoptar esta determinacion para evitar la fetidez. Todas las otras disposiciones legales contenidas en esta tabla se fundan en usos del pais que seria curioso esplicar, si la brevedad con que nos hemos propuesto tratar este asunto no nos estorbara el hacerlo.

Las TABLAS UNDÉCIMA y DUODÉCIMA son suplementos á las anteriores, como lo indica su mismo encabezamiento: los fragmentos de la *undécima* nos han conservado tan solo dos disposiciones, de las cuales la primera se dirijia á evitar desavenencias en el pueblo sobre la validez ó nulidad de las leyes, y la segunda está fundada en la necesidad de conservar una barrera fuerte entre los patricios y los plebeyos, que sirviese de dique á sus mútuas rencillas; á lo que se agregaba la consideracion de que en los enlaces de estos con

aquellos no podian tener lugar ciertos auspicios ó ceremonias á que los romanos atribuian mucha importancia.

En las leyes de la *duodécima* tabla notarémos que fue el objeto de la primera evitar un abuso en que incurrian algunos litigantes so pretesto de religion, consagrando las cosas que eran objeto del litigio á los dioses, para que sus contrarios, á veces legítimos y verdaderos dueños, no pudiesen reclamar su posesion, por hallarse fuera del comercio humano la cosa litigada. La tercera y última ley del fragmento de esta tabla no viene á ser mas que un apéndice á la quinta de la segunda, porque estando mandado en aquella que el esclavo que robase fuese azotado y arrojado desde la roca Tarpeya, esta disposicion aminora la pena cuando el robo se hubiera verificado á sabiendas de su amo.

Hé aquí comprendido en un brevísimo examen el famoso código de las Doce Tablas, que es uno de los principales elementos que componen la legislacion romana escrita: del segundo, ó sea de las leyes dadas en los cuatro siglos subsiguientes, nos ocuparemos con detencion en el capítulo próximo; y despues de examinar en los dos posteriores las fuentes principales del derecho no escrito, que son los edictos de los magistrados y las respuestas de los jurisconsultos, veremos nacer en el Imperio el último elemento componente de la legislacion romana, que es la codificacion de los Emperadores.

El código de las Doce Tablas se mantuvo vigente

por mucho tiempo: pero sus leyes fueron cayendo poco á poco en desuso, siendo además cuestion muy agitada entre los historiadores si por la ley *Æbutia*, dada el año 520 de la fundacion de Roma, se derogaron espresamente algunas de sus disposiciones capitales. Fundado Heinecio en la autoridad de Aulo Gelio, é interpretando con bastante acierto un pasage algo oscuro de este autor, se inclina á resolver esta cuestion en sentido afirmativo (1).

Los fragmentos de las Doce Tablas, que ilustran este capítulo, copiados de uno de los intérpretes mas fidedignos, no deben suponer nuestros lectores que son iguales á las primitivas tablas formadas por los decemvros en el año 303 de la fundacion de Roma. Perdidas y casi enteramente destruidas de resultas de la irrupcion de los bárbaros sobre el imperio, varios escritores de nota, entre los cuales lleva la palma Jacobo Gotofredo, se dedicaron en tiempos muy posteriores á restituirlas á su primer estado: y si

(1) Es indudable, sin embargo, que las leyes de las Doce Tablas se mantuvieron vigentes despues de dada esta ley en todo cuanto ella no derogaba espresamente, y que conservaron en adelante la misma fuerza que habian tenido en un principio. Prueba de ello es que aun en tiempo de Ciceron, todos los que se dedicaban á la jurisprudencia estudiaban su testo *tanquam carmen necessarium*, y que jurisconsultos tan eminentes como Lucio Elio, Messala, Antistio Labeon y varios otros, escribieron estensos comentarios sobre ellas en épocas anteriores y posteriores á la publicacion de la citada ley *Æbutia*.

bien es digno del mayor elogio, y merece toda nuestra veneracion el improbo trabajo que estos insignes escritores tomaron sobre sí para presentarnos los fragmentos que hoy se conservan, es innegable que en ellos se han clasificado y colocado muchas leyes por meras inducciones y conjeturas, aunque estas tengan tanto valor á nuestros ojos cuanto puede concederse al maduro juicio de varones tan sabios que, á mas de poseer unos talentos privilegiados y una ilustracion poco comun, registraron millares de volúmenes para completar al testo de una docena de hojas, de las cuales la mas abundante solo contiene diez y nueve leyes (1).

Tito Livio, Ciceron, Tácito y otros autores no menos célebres han hecho del código de las Doce Tablas elogios, si bien concisos, los mayores que pueden hacerse en pocas palabras: nosotros creemos que el insertarlos aquí servirá de mucho menos que el que nuestros lectores mediten sobre su testo, y las tengan presentes al estudiar el curso de derecho: entonces, y á pesar del distinto valor y consideracion que las leyes de las Doce Tablas tienen hoy del que tenian en los tiempos de Tito Livio, ellos mismos, sin necesidad de que este autor nos lo diga, conocerán facilmente que deben considerarse, respecto á la legislacion de Roma, como *la fuente de todo su derecho público y privado* (2).

(1) V. el APÉNDICE PRIMERO, núm. 6. M.

(2) *Fons amnis publici privatique juris.* (Tit. Liv.)

CAPITULO V.

Vicisitudes de la legislacion romana desde la formacion de las Doce Tablas hasta la caída de la República.

Despues de haber examinado en el capítulo tercero la situacion política de Roma y las disensiones que la agitaban en los primeros tiempos de su establecimiento, podríamos terminar con el análisis de las Doce Tablas la historia de la legislacion escrita durante el periodo que nos ocupa, si nos fuera fácil pasar desapercibidas las muchas *leyes, plebiscitos y senadosconsultos* que obtuvieron fuerza de ley despues de promulgado el código decemviral. Mas como en el estudio de lo que la legislacion romana fué durante la república sea de la mayor importancia el conocimiento de las especies de derecho ya citadas, nos parece de absoluta necesidad dedicar á tan interesante objeto un capítulo que no podríamos omitir sino dejando en nuestra historia un vacío de cuatro siglos. Por otra parte, estas tres especies de derecho fueron la única fuente de la jurisprudencia romana desde el establecimiento de las leyes de las Doce Tablas hasta los tiempos del Emperador Justi-

niano; á ellas se acomodaron siempre las decisiones judiciales, y á ellas son tambien referentes las consultas y sentencias que despues han entrado por mucho en la formacion de los modernos códigos civiles.

Y como en esta série de disposiciones legales, incoherentes entre sí, y que no guardan sistema conocido, sea indispensable una clasificacion, asi para dar al lector algunos intervalos de descanso, como para seguir el orden cronológico, que nos parece preferible bajo todos conceptos al de las materias sobre que las mismas leyes versaron, adoptaremos la que entre todas nos parece mas conducente al objeto propuesto, examinando con separacion en cada siglo el espíritu y las tendencias de las leyes que en él se promulgaron.

Habíase anunciado el siglo IV de la era romana inaugurando grandes reformas legales: cuatro años antes de su venida las solicitaba el pueblo con ansia para reprimir con ellas el poder arbitrario de los patricios, y otros tantos despues trabajó incesantemente hasta que consiguió verlas realizadas. En efecto, en el año 303 aparecieron las leyes de las Doce Tablas. Pero el anheloso afán con que la plebe deseaba elevarse sobre la nobleza ó compartir con ella, cuando menos, los honores y dignidades, no podia satisfacerse con un código en que los patricios, sus autores, habian atendido con particular afeccion á los intereses de su clase: hacíaase necesario á sus ojos remediar con una nueva legisla-

cion las faltas de que aquella adolecia, y robustecer á la sombra de nuevas leyes sus continuas y desmedidas exigencias. Por eso vemos en los principios de este siglo tantas leyes animadas de este espíritu de rivalidad, y con una marcada tendencia á conquistar el poder. Asi la ley *Valeria*, dada el año 304, previno que no pudiese instituirse magistrado alguno de cuyos decretos no fuese dado apelar á la superior decision del pueblo: en el mismo año se renovó esta disposicion por la ley *Duilia*, imponiendo ademas la pena de muerte al que dejase al pueblo sin sus tribunos: en el 305 se dió la *Trebonia Tribunitia*, con el objeto de evitar que los patricios fuesen nombrados Tribunos de la plebe: en el mismo año fué promulgada la *Horatia*, ordenando que los plebiscitos ó decisiones del pueblo reunido en tribus obligasen á todos los ciudadanos sin distincion alguna; en el 309 apareció la *Canuleia*, permitiendo los enlaces entre los patricios y plebeyos contra lo dispuesto en las leyes de las Doce Tablas; y por último, en el 383 la *Sextia* dispuso que uno de los Cónsules fuese siempre sacado de entre los individuos de la plebe. Omitimos hacer mencion de muchas otras promulgadas durante este siglo, de las cuales todas aquellas que tienen en la historia alguna importancia, no llevaban mas objeto que el que dejamos insinuado.

Este espíritu de oposicion, que subsistia aún en toda su fuerza á principios del siglo V, llegó á acre-

centarse de tal suerte con el trascurso de algunos años, que llegadas las cosas á uno de esos extremos en que de dos partidos ha de sobreponerse necesariamente el uno al otro, vino á conseguir el popular una victoria señalada sobre su contrario. La ley *Horatia* del año 305 declaraba terminantemente que todo el pueblo romano estuviese obligado á la obediencia de los plebiscitos sin distincion alguna; y tratando los patricios de eludir su observancia en varias ocasiones bajo el pretesto de que su clase no se consideraba comprendida en la palabra *pueblo*, el dictador Quinto Publilio hubo de restablecer la misma ley en el año 415, sustituyendo á aquella palabra la de *Quirites*, que no dejaba á los patricios motivo ni pretesto alguno con que eximirse de su cumplimiento. Nuevas discordias dieron entonces lugar á que se intentase por segunda vez hacer efímera la disposicion de la ley *Horatia*; pero la *Hortensia*, dada oportunamente por el dictador de este nombre, restableció en su fuerza y vigor la *Horatia* y *Publilia*, sin que despues de esta terminante disposicion fuese necesario dictar nuevas leyes sobre este asunto. El poder popular consiguió, pues, definitivamente que sus leyes (*plebiscita*) fuesen iguales en autoridad á las que en tiempo de la Monarquía se hacian á propuesta de un magistrado mayor y precediéndoles la aprobacion de la asamblea senatorial (*leges*).

Una prueba de que el espíritu de partido era aun,

como lo fué por mucho tiempo, el que produjo las mas de las leyes que se promulgaron en este siglo, es que en ellas vemos palpitantes los conatos del pueblo por hacerse partícipe de todas las dignidades y cargos públicos que no habia obtenido hasta entonces. Asi, la ley *Genutia de Consulibus* del año 411 permite que los dos Cónsules sean plebeyos: la *Ogulnia tribunitia* del 453 manda comunicar con la plebe las dignidades pontificia y augural, que hasta entonces estaban reservadas á los patricios, y de las cuales sacaban un inmenso partido en apoyo de sus miras, oponiendo á las pretensiones del pueblo la voluntad de los dioses interpretada por ellos; al propio tiempo que las leyes *Valeria de provocatione* del año 453, y *Mænia* del 467, no hacen mas que renovar lo ya dispuesto en la *Valeria* de 304 y *Publilia* de 415, todas altamente populares.

Es cierto que vemos en esta época algunas disposiciones legales que tenian por objeto aminorar ó cortar de raiz las usuras, como la *Genutia de fœnore* del año 412 (1) y la *Petelia Papiria* dada en el 429 (2), á mas de otra del año 407, de autor incierto, que re-

(1) Prohibió absolutamente dar á usura.

(2) Prohibia aprisionar ó encadenar á los deudores y entregarlos á sus acreedores, á menos que se tratara de los sujetos á *noxæ*, sancionando el benéfico principio de que los bienes, y no las personas, responden de las deudas. Esta ley quiso po-